



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 19 rejeb 1429 – 22 juillet 2008

151^{ème} année

N° 59

Sommaire

Lois

Loi n° 2008-43 du 21 juillet 2008 , modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires.....	2164
Loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008 , portant organisation des professions maritimes.....	2166
Loi n° 2008-45 du 21 juillet 2008 , portant approbation de l'échange de lettres et de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon, en date du 28 mars 2008, et de l'accord de prêt conclu, à Tokyo, le 31 mars 2008, portant contribution au financement du projet de « protection du Grand -Tunis contre les inondations »	2171
Loi n° 2008-46 du 21 juillet 2008 , portant approbation de la convention de prêt conclue à Tunis le 29 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement pour la contribution au financement du programme national de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche	2171
Loi n° 2008-47 du 21 juillet 2008 , portant approbation de la convention de prêt conclue à Tunis le 29 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement pour la contribution au financement du programme national de requalification urbaine.....	2171
Loi n° 2008-48 du 21 juillet 2008 , portant approbation du contrat de cautionnement conclu le 24 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour la contribution au financement du deuxième projet de transport et de distribution du gaz (STEG -GAZ II)	2171
Loi n° 2008-49 du 21 juillet 2008 , portant approbation du contrat de cautionnement conclu le 24 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au cinquième prêt global accordé aux institutions tunisiennes de crédit.....	2172

Conseil Constitutionnel

Avis n° 42-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant organisation des professions maritimes.....	2173
Avis n° 43-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires	2176
Avis n° 76-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant organisation des professions maritimes.....	2179
Avis n° 77-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires	2181
Avis n° 41-2008 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant organisation des professions maritimes.....	2183
Avis n° 42-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires	2184

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 14 juillet 2008, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller du service social.....	2185
Arrêté du Premier ministre du 15 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves d'entrée au cycle supérieur de l'école nationale d'administration	2187
Arrêté du Premier ministre du 15 juillet 2008, complétant la liste des imprimés administratifs à caractère commun utilisés par les services des ministères, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités locales	2188

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'administrateurs en chef du service social.....	2189
---	------

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Nomination d'un directeur régional.....	2189
---	------

Ministère des Finances

Décret n° 2008-2597 du 21 juillet 2008 , ponant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les huiles végétales alimentaires	2189
Nomination de chefs de centres régionaux de contrôle des impôts	2189

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Nomination d'un chef de cellule	2190
Nomination d'un ingénieur en chef.....	2190
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 juillet 2008, fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2007	2190

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 11 juillet 2008, portant modification de l'arrêté du 11 octobre 2005 relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère de l'environnement et du développement durable et aux conditions de leur octroi	2192
--	------

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Arrêté du Premier ministre du 11 juillet 2008, portant accréditation de la société du pôle de compétitivité de Sousse en tant qu'entreprise privée du pôle technologique de Sousse spécialisé en mécanique, électronique et informatique	2194
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 14 juillet 2008, modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de l'industrie et de l'énergie et aux conditions de leur octroi	2194

Ministère des Technologies de la Communication

Nomination d'ingénieurs en chef	2199
Arrêté du ministre des technologies de la communication du 4 juillet 2008, modifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication et du transport, des établissements et entreprises publics placés sous tutelle et aux conditions de leur octroi	2199
Arrêté du ministre des technologies de la communication du 15 juillet 2008, modifiant et complétant l'arrêté du 11 février 2002, fixant la puissance maximale et la limite de la portée des équipements radioélectriques de faible puissance et de portée limitée	2234

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un directeur d'hôpital régional.....	2235
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.....	2235
Nomination de sous-directeurs.....	2235
Nomination d'un directeur de deux hôpitaux de circonscription.....	2235
Nomination d'un chef de service hospitalier	2235
Nomination de chefs de service	2235
Nomination de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine	2236
Nomination d'ingénieurs en chef	2237
Arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 11 juillet 2008, portant organisation des deux concours pour le recrutement de professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie (spécialité : pharmacie hospitalière et industrielle).	2238
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme et du ministre de la santé publique du 14 juillet 2008, portant désignation des biologistes habilités à effectuer l'examen biologique pour la détermination du taux d'alcool dans le sang	2239
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.....	2240
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'institut Salah Azaïz de Tunis	2240
Liste de promotion au grade d'infirmier major de la santé publique au titre de l'année 2007	2240

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 11 juillet 2008, modifiant et complétant l'arrêté du 3 juillet 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens	2240
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 11 juillet 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens	2241

Ministère de l'Education et de la Formation

Octroi de l'ordre national du mérite au titre du secteur de l'éducation.....	2242
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires.....	2243
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles primaires	2244
Liste de promotion au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 2007	2244

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d'un directeur des stages	2244
Nomination de maîtres de conférences.....	2244
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 juillet 2008, modifiant l'arrêté du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé	2245

Loi n° 2008-43 du 21 juillet 2008, modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogés, le deuxième paragraphe de l'article premier, les articles 3, 4, 6 et 9, le deuxième paragraphe de l'article 18, les articles 19, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, et 35 de la loi n° 95-32 du 14 avril 1995, relative aux transitaires et remplacés comme suit :

Article 1 (paragraphe 2 nouveau) - Il peut, également, organiser ou faire exécuter tout ou partie du transport international de marchandises y compris les opérations connexes, notamment, celles relatives à l'assurance, l'emballage, le groupage, le pointage, l'allotissement, le gardiennage, l'entreposage et la livraison. Il peut, en outre, sous réserve de la réglementation en vigueur, affréter tout moyen de transport international de marchandises ainsi que les conteneurs et les remorques.

Article 3 (nouveau) - La profession de transitaire ne peut être exercée que par une personne morale dont le capital social ne peut être inférieur à cent mille (100.000) dinars.

L'exercice de l'activité de transitaire est soumis à des conditions relatives à la capacité professionnelle et aux moyens matériels minima.

Les conditions visées au deuxième paragraphe du présent article sont fixées par un cahier des charges déposé au préalable auprès des services compétents du ministère chargé du transport.

Ce cahier des charges est approuvé par arrêté du ministre chargé du transport.

Au cas où la condition de la capacité professionnelle citée au deuxième paragraphe du présent article n'est pas remplie, la capacité professionnelle peut être obtenue en passant un examen ouvert à cet effet, dont les conditions de passage, le régime et le programme sont fixés par arrêté du ministre chargé du transport.

Article 4 (nouveau) - Les personnes de nationalité étrangère peuvent exercer l'activité de transitaire lorsqu'elles y sont autorisées en vertu des accords internationaux en vigueur, et ce, sous réserve de la réciprocité.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 juin 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 26 juin 2008.

A défaut de tels accords, l'exercice de l'activité de transitaire par les étrangers est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur régissant les investissements et la participation des étrangers.

Article 6 (nouveau) - Aucune personne morale ne peut exercer l'activité de transitaire si son représentant légal a fait l'objet d'un jugement de faillite ou a été condamné à titre irrévocable pour crime ou délit, relatif à l'honneur ou à la probité, à une peine d'emprisonnement ferme de plus de trois mois, ou à une peine de six mois ou plus avec sursis.

Aucune personne morale ne peut exercer l'activité de transitaire, si elle a été suspendue définitivement de cette activité suite à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre.

Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables au représentant légal de la personne morale.

Article 9 (nouveau) - Le transitaire doit informer, dans un délai maximum d'un mois, les services compétents du ministère chargé du transport de la cessation de son activité ou de tout changement affectant sa situation en ce qui concerne l'une des conditions d'exercice de l'activité ou l'une des informations indiquées dans la déclaration jointe au cahier des charges.

L'information est transmise par écrit soit directement soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen de communication laissant une trace écrite.

Article 18 (paragraphe 2 nouveau) - Sont également applicables au transitaire, les dispositions du code de douane régissant les entrepôts et les aires de dédouanement, et ce, lorsqu'il procède à des opérations d'entreposage des marchandises sous douane.

Article 19 (nouveau) - Le transitaire doit assurer sa responsabilité civile professionnelle découlant de l'exercice de son activité.

Les conditions de souscription de cette assurance sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 24 (nouveau) - Le transitaire est rémunéré suivant la nature et le domaine de son intervention, soit par une commission, soit par des honoraires, dont les montants sont fixés par accord écrit entre les deux parties.

Lorsque le transitaire a la qualité de mandataire salarié, tel qu'il est défini à l'article 11 de la présente loi et en cas d'absence d'accord entre les deux parties conformément au paragraphe premier du présent article, le transitaire est rémunéré par des honoraires dont les montants maxima sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres chargés du transport et du commerce.

Article 26 (nouveau) - L'activité des transitaires est soumise au contrôle des officiers de la marine marchande assermentés, relevant du ministère chargé du transport ou habilités à cet effet.

Lors de l'exercice de leurs fonctions, ces officiers doivent présenter une carte professionnelle dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé du transport.

Article 27 (nouveau) - Les infractions aux dispositions de la présente loi et toute négligence du transitaire dans l'exercice de son activité sont constatées par deux officiers parmi ceux visés à l'article 26 de la présente loi, qui rédigent un procès-verbal à cet effet.

Chaque procès-verbal doit comporter l'identité, la qualité, la signature de ces deux officiers, le cachet du service dont ils relèvent ainsi que l'identité du contrevenant et ses déclarations.

Sont également mentionnés, la date du procès-verbal et l'heure, le jour, l'année, le lieu de la constatation de l'infraction et les textes législatifs qui lui sont applicables.

Le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal ainsi rédigé.

En cas d'absence du contrevenant ou en cas de refus ou d'impossibilité de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.

Le procès-verbal doit contenir la mention que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction.

Hormis le cas de flagrant délit, il doit être précisé dans le procès-verbal que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de la rédaction du procès-verbal et qu'il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le procès-verbal précise qu'une copie en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au contrevenant.

Dans tous les cas, les procès-verbaux rédigés comme précité sont transmis au ministre chargé du transport, ils font foi jusqu'à preuve du contraire.

Article 29 (nouveau) - Les officiers visés à l'article 26 de la présente loi, sont autorisés dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions à :

- avoir accès pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail aux locaux professionnels des transitaires ou de tous ceux qui exercent l'activité de transitaire sans avoir au préalable déposé le cahier des charges cité à l'article 3 de la présente loi.

- faire toutes les constatations utiles et se faire produire, sur première réquisition, les renseignements, documents, pièces et livres nécessaires à leurs enquêtes et constatations ou en prendre des copies certifiées conformes à l'original.

- saisir, contre récépissé, ce qui est nécessaire, des documents susvisés ou en prendre des copies certifiées conformes à l'original, pour l'établissement de la preuve de l'infraction.

En dehors des heures habituelles de travail et en cas de flagrant délit, la visite des locaux professionnels des transitaires ou de tous ceux qui exercent l'activité de transitaire sans avoir déposé au préalable le cahier des charges doit être effectuée conformément aux dispositions du code des procédures pénales.

Article 31 (nouveau) - Est punie d'une amende de cinq mille (5000) dinars à vingt mille (20.000) dinars, toute personne qui contrevient aux conditions relatives aux moyens matériels minima ou à la capacité professionnelle visées au deuxième paragraphe de l'article 3 de la présente loi.

Est punie d'une amende de dix mille (10.000) dinars à soixante mille (60.000) dinars, toute personne qui exerce la profession de transitaire sans avoir déposé, le cahier des charges auprès des services compétents du ministère chargé du transport, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l'article 3 de la présente loi.

- Est punie d'une amende de cinq mille (5000) dinars à vingt mille (20.000) dinars, toute personne qui contrevient aux dispositions du premier paragraphe de l'article 19 de la présente loi.

Article 33 (nouveau) - Le procureur de la République, avant la mise en mouvement de l'action publique et le tribunal saisi, tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé, peuvent ordonner le recours à la transaction pour les délits cités aux paragraphes deux et trois de l'article 31 et l'article 31 bis.

Le procureur de la République ou le tribunal saisi, approuve la transaction conclue par écrit entre le ministre chargé du transport et le contrevenant. La transaction est conclue sur la base de critères et d'un barème des montants transactionnels fixés par décret, pris sur proposition du ministre chargé du transport.

Les délais de prescription de l'action publique sont suspendus durant la période d'accomplissement des procédures de transaction ainsi que durant la période arrêtée pour son exécution. L'exécution de la transaction entraîne l'extinction de l'action publique.

La transaction ne dispense pas le contrevenant ni des obligations prévues par la loi ni de sa responsabilité civile pour tout dommage occasionné ou qui sera occasionné à autrui du fait de ses actes.

Article 34 (nouveau) - En cas de constatation de manquement grave ou répété de la part de toute personne exerçant l'activité de transitaire à l'occasion de l'exécution de ses obligations légales, ou de non respect des règlements afférents au transport, au travail ou à la sécurité, ou de retard important ou répété dans l'exécution de ses obligations, ou d'infraction aux dispositions de l'article 9 ou l'article 19 ou du deuxième paragraphe de l'article 24 de la présente loi, le ministre chargé du transport, nonobstant les sanctions prévues par les articles 31 et 31 (bis), peut infliger au transitaire l'une des sanctions suivantes :

- l'avertissement,
- le blâme,
- la suspension définitive de l'activité.

Les sanctions prévues par cet article sont prononcées après avis d'une commission de discipline composée d'un président désigné par l'administration et de quatre membres dont deux représentants de l'administration, un représentant des transitaires et un représentant des chargeurs nommés par arrêté du ministre chargé du transport.

Le représentant des transitaires et le représentant des chargeurs sont nommés sur proposition des organismes qui les représentent.

Dans tous les cas et avant de prononcer la sanction, le ministre chargé du transport convoque le contrevenant pour présenter oralement ou par écrit ses moyens de défense dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa convocation.

Les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par décret.

Article 35 (nouveau) - Le ministre chargé du transport peut, également, ordonner, après avis de la commission de discipline, la suspension définitive de l'activité :

- lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions exigées pour l'exercice de l'activité de transitaire et n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,

- lorsqu'un jugement déclaratif de faillite a été prononcé à l'encontre de l'intéressé,

- lorsque l'intéressé a cessé son activité pendant une période dépassant une année, et n'a pas repris son activité dans un délai de deux mois à compter de la date de sa mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 2 - Sont ajoutés à la loi n° 95-32 du 14 avril 1995, relative aux transitaires, les articles 29 bis, 31 bis et 31 ter comme suit :

Article 29 bis - Toute personne exerçant l'activité de transitaire ou son représentant, quelle que soit sa qualité, doit fournir l'assistance nécessaire aux officiers de la marine marchande visés à l'article 26 de la présente loi et leur permettre notamment l'accès aux locaux pour faire les constatations et leur produire tous les documents demandés conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente loi.

Article 31 bis - Est punie d'une amende de cinq mille (5.000) dinars à vingt mille (20.000) dinars, toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 3 de la présente loi.

Est punie d'une amende de mille (1.000) dinars à quatre mille (4.000) dinars, toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 9 ou de l'article 29 bis de la présente loi.

Article 31 (ter) - Les sanctions prévues aux articles 31 et 31 (bis) de la présente loi sont prises nonobstant les sanctions les plus lourdes prévues par le code pénal.

En cas de récidive, l'amende sera portée au double.

Art. 3 - Les termes suivants prévus à l'article 25 de la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 sont remplacés comme suit :

- « Sous réserve des dispositions de l'article 251 du code des douanes » par « sous réserve de la législation douanière en vigueur ».

Art. 4 - Les personnes exerçant l'activité de transitaire et inscrites sur le registre des transitaires conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 95-32 du 14 avril 1995, relative aux transitaires doivent se conformer aux dispositions prévues par les articles 3 et 19 de la présente loi dans un délai de deux ans à compter de la date de sa promulgation.

Art. 5 - Sont abrogées, les dispositions des articles 2, 5, 7, 8, et 32 de la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires.

Art. 6 - Sont reclassés les articles, 3 (nouveau), 4 (nouveau), 6 (nouveau), 9 (nouveau), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (nouveau), 20, 21, 22, 23, 24 (nouveau), 25, 26 (nouveau), 27 (nouveau), 28, 29 (nouveau), 29 bis, 30, 31 (nouveau), 31 bis, 31 ter, 33 (nouveau), 34 (nouveau), 35 (nouveau), 36 et 37 de la loi relative aux transitaires et deviennent respectivement les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35.

Art. 7 - Sont modifiés, les renvois aux articles prévus dans certains articles de la loi relative aux transitaires selon le nouveau reclassement conformément à l'article 6 de la présente loi comme suit :

l'article 7 au lieu de l'article 11 à l'article 24 (nouveau), l'article 22 au lieu de l'article 26 à l'article 27 (nouveau), l'article 23 au lieu de l'article 27 à l'article 28, l'article 22 au lieu de l'article 26 à l'article 29 (nouveau), l'article 2 au lieu de l'article 3 à l'article 29 (nouveau), l'article 22 au lieu de l'article 26 à l'article 29 bis, l'article 25 au lieu de l'article 29 à l'article 29 bis, l'article 2 au lieu de l'article 3 à l'article 31 (nouveau), l'article 15 au lieu de l'article 19 à l'article 31 (nouveau), l'article 2 au lieu de l'article 3 à l'article 31 bis, l'article 5 au lieu de l'article 9 à l'article 31 bis, l'article 26 au lieu de l'article 29 bis à l'article 31 bis, l'article 28 au lieu de l'article 31 à l'article 31 ter, l'article 29 au lieu de l'article 31 bis à l'article 31 ter, l'article 28 au lieu de l'article 31 à l'article 33 (nouveau), l'article 29 au lieu de l'article 31 bis à l'article 33 (nouveau), l'article 5 au lieu de l'article 9 à l'article 34 (nouveau), l'article 15 au lieu de l'article 19 à l'article 34 (nouveau), l'article 20 au lieu de l'article 24 à l'article 34 (nouveau), l'article 28 au lieu de l'article 31 à l'article 34 (nouveau), l'article 29 au lieu de l'article 31 bis à l'article 34 (nouveau), l'article 34 au lieu de l'article 36 à l'article 37 et l'article 2 au lieu de l'article 7 à l'article 37.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 21 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008, portant organisation des professions maritimes ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - L'organisation des professions maritimes est régie par la présente loi dont les dispositions sont applicables aux personnes qui procèdent ou concourent à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance des navires de commerce lorsque ces personnes sont établies en Tunisie ou lorsqu'elles exercent leurs activités sur le territoire tunisien ou dans les eaux relevant de la souveraineté tunisienne.

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à l'exploitation des navires étrangers au cabotage national ou dans le transport international à partir ou à destination de la Tunisie, qui demeure régie par les dispositions appropriées du droit international et du droit tunisien.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 juin 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 26 juin 2008.

CHAPITRE II

Définition des professions maritimes

Art. 2 - Sont considérées comme profession maritime, au sens de la présente loi, les professions exercées par les personnes suivantes :

1- Le pilote, l'armateur, le transporteur maritime, le consignataire de navires, le consignataire de la cargaison et l'entrepreneur de manutention tels qu'ils sont définis respectivement aux articles 64, 130, 165, 167, 168 et 169 du code de commerce maritime.

2- Le courtier d'affrètement : c'est le courtier qui s'engage à rechercher une personne pour la mettre en relation avec une autre, en contre partie d'une commission, en vue d'accomplir les opérations suivantes :

- le transport maritime,
- la vente et l'affrètement des navires,

3- Le ravitailleur de navires : c'est la personne chargée par le transporteur maritime ou le consignataire de navires de procéder au ravitaillement du navire et de son équipage en produits alimentaires, en produits d'hygiène, en équipement, en soutes et lubrifiants, et le cas échéant, à l'enlèvement des ordures et des huiles usées, au lavage des vêtements et de la lingerie, et d'agir en tant qu'intermédiaire pour la fourniture des prestations relatives aux petites réparations.

4- L'entreprise de gestion de navires de commerce : c'est une entreprise qui gère les navires d'autrui pour les mettre en bon état de navigabilité,

5- L'entreprise d'assistance, de sauvetage et de remorquage en mer : c'est une entreprise qui fournit des prestations relatives à l'assistance et au sauvetage des navires en danger et des marchandises et choses se trouvant à bord, ainsi qu'aux opérations de remorquage des navires et de lutte contre la pollution en mer,

6- L'entreprise de classification de navires : c'est une entreprise qui procède en plus des opérations visées aux articles 10 et 28 du code de la police administrative de la navigation maritime promulgué par la loi 76-59 du 11 juin 1976 :

- à la vérification de la conformité de la construction des navires à ses propres normes techniques et aux normes en vigueur relatives à la sécurité, à la sûreté et à la prévention contre la pollution,

- aux visites périodiques, aux visites après les accidents et les grandes réparations des navires inscrits sur ses registres aux fins de s'assurer qu'ils répondent encore aux normes relatives à la sécurité, à la sûreté et à la prévention contre la pollution,

- à l'attribution d'une côte pour chaque navire inscrit sur ses registres,

7- Les bureaux de représentation des sociétés étrangères de classification de navires,

8- L'expert maritime : c'est toute personne qui procède à la constatation ou à l'évaluation de l'état du navire ou de ses équipements ou des marchandises embarquées à bord ainsi que celles qui ont été transportées.

Il peut aussi rechercher les causes et la nature des dommages subis par le navire et sa cargaison, l'étendue et l'évaluation de ces dommages et l'examen, le cas échéant, des documents techniques, commerciaux et contractuels,

CHAPITRE III

Conditions d'exercice des professions maritimes

Art. 3 - A l'exception des professions d'expert maritime et de pilote, les professions maritimes ne peuvent être exercées que par une personne morale.

Le capital social de la personne morale ne peut être inférieur à un montant fixé pour chaque profession comme suit :

1. Les professions soumises à l'inscription conformément au premier paragraphe de l'article 4 de la présente loi :

La profession	Le capital minimum (en dinars)
Le transporteur maritime	500.000
L'armateur	1.000 000
L'entreprise de classification des navires	50.000
L'entrepreneur de manutention au :	
- Port de Tunis – Goulette - Radès	1000. 000
- Port de Sfax-Sidi Youssef	500.000
- Port de Sousse	300.000
- Port de Bizerte-Menzel Bourguiba	300.000
- Port de Gabès	100.000
- Port de Zarzis	100.000
- Port de la Skhira	100.000

2. Les professions soumises au cahier des charges conformément à l'article 5 de la présente loi :

La profession	Le capital minimum (en dinars)
Consignation de navires :	
- dans un seul port	50.000
- dans plus d'un port	100.000
Consignation de la cargaison	100.000
Ravitailleur de navires :	
- dans un seul port	20.000
- dans plus d'un port	50.000
Courtier d'affrètement	30.000
La gestion de navires de commerce	30.000
L'assistance, le sauvetage et le remorquage en mer	500.000
La représentation des sociétés étrangères de classification des navires	10.000
Le pilote	50.000
L'expert maritime	10.000

Art. 4 - Toute personne qui exerce la profession de transporteur maritime, ou d'armateur, ou d'entrepreneur de manutention, ou d'entreprise de classification de navires, doit être inscrite sur un registre approprié tenu à cet effet par les services compétents du ministère chargé du transport.

Les succursales de l'entreprise relevant de la profession sont transcrites sur ce registre.

L'inscription est effectuée une fois remplies les conditions prévues aux articles 6, 7, 8 et 11 de la présente loi.

Outre les conditions citées au paragraphe précédent, ne peut être inscrite sur le registre des entrepreneurs de manutention que la personne ayant conclu un contrat de concession ou ayant reçu un accord pour la conclusion d'un contrat de concession en vue de l'occupation du domaine public portuaire dans l'enceinte du port en application de la législation en vigueur.

Les dispositions de la présente loi relatives à l'inscription au registre de l'entrepreneur de manutention ne s'appliquent pas aux personnes morales exerçant l'activité d'entrepreneur de manutention portuaire dans un port dont l'exploitation totale a fait l'objet d'un contrat de concession.

L'inscription donne lieu à la délivrance par les services compétents du ministère chargé du transport, d'une carte professionnelle. Cette carte est personnelle et incessible.

Art. 5 - A l'exception des professions citées au premier paragraphe de l'article 4 de la présente loi, l'exercice de l'une des professions maritimes est soumis à un cahier des charges déposé au préalable auprès des services compétents du ministère chargé du transport.

Ce cahier des charges, fixe notamment les conditions relatives à la capacité professionnelle, aux moyens matériels minima exigées pour l'exercice de l'activité, ce cahier des charges est approuvé par arrêté du ministre chargé du transport.

Art. 6 - Les personnes de nationalité étrangère peuvent exercer l'une des professions maritimes lorsqu'elles y sont autorisées en vertu des accords internationaux en vigueur, et ce, sous réserve de la réciprocité.

A défaut de telles conventions, l'exercice de l'une des professions maritimes par les personnes de nationalité étrangère est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur régissant les investissements et la participation des étrangers.

Art. 7 - Aucune personne ne peut exercer l'une des professions maritimes si elle même ou le représentant légal de la personne morale a fait l'objet d'un jugement de faillite ou a été condamné à titre irrévocable pour crime ou délit, relatif à l'honneur ou à la probité, à une peine d'emprisonnement ferme de plus de trois mois ou à une peine de six mois ou plus avec sursis.

Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l'activité de l'une des professions maritimes si elle a fait l'objet d'une sanction de suspension définitive de l'exercice de l'une des professions maritimes suite à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre.

Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables au représentant légal de la personne morale.

Art. 8 - Aucune personne morale ne peut être inscrite sur l'un des registres des professions maritimes prévues au premier paragraphe de l'article 4 de la présente loi que lorsque son représentant légal remplit des conditions de capacité professionnelle fixées par décret ou lorsqu'elle justifie le recrutement d'au moins une personne remplissant les conditions fixées par le décret visé au présent article et sa désignation dans un poste de prise de décision technique en rapport avec l'activité principale de l'entreprise.

Art. 9 - Au cas où la capacité professionnelle citée au deuxième paragraphe de l'article 5 et l'article 8 de la présente loi n'est pas remplie, elle peut être obtenue en passant un examen ouvert à cet effet dont les conditions de passage, le régime et le programme sont fixés par arrêté du ministre chargé du transport.

Art. 10 - En cas de décès ou d'incapacité du représentant légal de la personne morale, l'exercice de l'activité peut être maintenue pour une période de six mois au maximum à compter de la date de décès ou de l'incapacité, à condition de régulariser cette situation pendant ce délai. En cas de décès ou d'incapacité de la personne physique, un liquidateur du métier sera chargé de la liquidation des dossiers en cours, conformément à la législation en vigueur.

Art. 11 - Toute personne exerçant l'une des professions maritimes prévues au paragraphe premier de l'article 4 de la présente loi, doit disposer des moyens matériels minima lui permettant de faire face à ses engagements.

Les moyens matériels minima pour l'exercice de chaque profession sont fixés par arrêté du ministre chargé du transport.

Les moyens matériels minima susvisés ne peuvent changer d'affectation.

Art. 12 - Toute personne peut exercer plusieurs professions maritimes, si elle remplit les conditions requises pour l'exercice de chacune de ces professions.

Il est interdit de cumuler l'exercice de la profession de classification de navires ou de représentation des sociétés étrangères de classification de navires, avec l'exercice de la profession d'armateur, de transporteur maritime, de gestion des navires de commerce ou celle d'assistance, de sauvetage et de remorquage en mer.

En outre, il est interdit de cumuler l'exercice de la profession d'expert maritime avec les autres professions maritimes ou avec la profession de transitaire prévue par la législation en vigueur.

Art. 13 - Toute personne exerçant l'une des professions maritimes peut procéder aux opérations nécessitées par son activité sur tout le territoire de la République.

Le pilote, le consignataire de navires, le consignataire de cargaison, le ravitailleur de navires ou l'entrepreneur de manutention, ne peut exercer son activité dans plusieurs ports que lorsqu'il remplit, dans chaque port, les conditions relatives aux moyens matériels minima et à la capacité professionnelle.

En cas d'extension de l'activité à un ou plusieurs ports est requis, une réinscription pour les professions soumises à inscription, ou un dépôt du cahier des charges auprès des services compétents du ministère chargé du transport pour les professions maritimes soumises au cahier des charges.

Art. 14 - Toute personne exerçant l'une des professions maritimes doit informer dans un délai maximum d'un mois les services compétents du ministère chargé du transport de la cessation de son activité ou de tout changement affectant sa situation en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'activité ou les renseignements fournis dans la déclaration jointe au cahier des charges.

L'information est transmise par écrit soit directement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen de communication moderne laissant une trace écrite.

Art. 15 - Toute personne exerçant l'une des professions maritimes doit assurer sa responsabilité civile professionnelle découlant de l'exercice de son activité.

Les conditions de souscription de cette assurance sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

CHAPITRE IV

Contrôle et sanctions

Art. 16 - L'activité des personnes exerçant l'une des professions maritimes est soumise au contrôle des officiers de la marine marchande assermentés et relevant du ministère chargé du transport ou habilités à cet effet.

Lors de l'accomplissement de leurs fonctions, ces officiers doivent présenter une carte professionnelle dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé du transport.

Art. 17 - Les infractions aux dispositions de la présente loi et toute négligence de toute personne dans l'exercice de l'une des professions maritimes sont constatées par deux officiers assermentés parmi ceux visés à l'article 16 de la présente loi, qui rédigent un procès-verbal à cet effet.

Chaque procès-verbal doit comporter l'identité, la qualité, la signature de ces deux officiers, le cachet du service dont ils relèvent ainsi que l'identité du contrevenant et ses déclarations.

Sont également mentionnés, la date du procès-verbal et l'heure, le jour, l'année, le lieu de la constatation de l'infraction et les textes qui lui sont applicables.

Le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal ainsi établi.

En cas d'absence du contrevenant ou en cas de refus ou d'impossibilité de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.

Le procès-verbal doit contenir la mention que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction.

Hormis le cas de flagrant délit, il doit être précisé dans le procès-verbal que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de la rédaction du procès-verbal et qu'il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le procès-verbal précise qu'une copie en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au contrevenant.

Dans tous les cas, les procès-verbaux établis comme précité sont transmis, au ministre chargé du transport; ils font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 18 - Les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées à l'article 17 de la présente loi, sont transmis par le ministre chargé du transport au procureur de la République territorialement compétent.

Art. 19 - Les officiers visés à l'article 16 de la présente loi, sont autorisés dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions à :

- avoir accès, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, aux locaux professionnels relevant des professionnels maritimes ou de tout ceux qui exercent l'activité de l'une des professions maritimes sans être inscrits sur le registre tenu à cet effet ou sans avoir déposé le cahier des charges, conformément aux dispositions de la présente loi.

- faire toutes les constatations utiles et se faire produire, sur première réquisition, les renseignements, documents, pièces et livres nécessaires à leurs enquêtes et constatations ou en prendre des copies certifiées conformes à l'original.

- saisir, contre récépissé, ce qui est nécessaire, des documents susvisés ou en prendre copies certifiées conformes à l'original, pour l'établissement de la preuve de l'infraction.

En cas de flagrant délit et en dehors des heures habituelles de travail, la visite des locaux professionnels relevant des professionnels maritimes ou de tout ceux qui exercent l'activité de l'une des professions maritimes sans être inscrits sur le registre tenu à cet effet ou sans avoir déposé le cahier des charges, doit être effectuée conformément aux dispositions du code des procédures pénales.

Art. 20 - Toute personne exerçant l'activité de l'une des professions maritimes ou son représentant, quelle que soit sa qualité, doit fournir l'assistance nécessaire aux agents de contrôle visés à l'article 16 de la présente loi et leur permettre notamment l'accès aux locaux professionnels pour faire les constatations et leur produire tous les documents demandés.

Art. 21 - Les fonctionnaires, les agents et toutes autres personnes appelés à prendre connaissance des dossiers d'infractions, sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de l'article 254 du code pénal.

Art. 22 - Est punie d'une amende de dix mille (10.000) dinars à soixante mille (60.000) dinars, toute personne qui :

- exerce une activité sans se conformer à la procédure d'inscription citée au paragraphe premier de l'article 4 ou sans avoir déposé au préalable le cahier des charges prévu par paragraphe premier de l'article 5 de la présente loi.

- contrevient aux dispositions prévues par le deuxième ou le troisième paragraphe de l'article 12 de la présente loi.

- contrevient aux dispositions du deuxième et troisième paragraphe de l'article 13 de la présente loi.

Art. 23 - Est punie d'une amende de cinq mille (5000) dinars à vingt mille (20.000) dinars, toute personne qui contrevient aux conditions relatives à la capacité professionnelle visées à l'article 5 ou à l'article 8 de la présente loi.

Art. 24 - Est punie d'une amende de cinq mille (5000) dinars à vingt mille (20.000) dinars, toute personne qui contrevient aux conditions relatives aux moyens matériels minima visées aux articles 5 et 11 ou contrevient aux dispositions de l'article 3 ou de l'article 15 de la présente loi.

Art. 25 - Est punie d'une amende de mille (1.000) dinars à quatre mille (4000) dinars, toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 14 ou de l'article 20 de la présente loi.

Art. 26 - Les sanctions prévues aux articles 22, 23, 24 et 25 de la présente loi sont prises nonobstant les sanctions plus lourdes prévues par le code pénal.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 27 - Le procureur de la République, avant la mise en mouvement de l'action publique et le tribunal saisi tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé, peuvent ordonner le recours à la transaction pour les délits cités aux articles 23, 24 et 25 de la présente loi.

Le procureur de la République ou le tribunal saisi, approuve la transaction conclue par écrit entre le ministre chargé du transport et le contrevenant. La transaction est conclue sur la base de critères et d'un barème des montants transactionnels fixés par décret, pris sur proposition du ministre chargé du transport.

Les délais de prescription de l'action publique sont suspendus durant la période d'accomplissement des procédures de transaction ainsi que durant la période arrêtée pour son exécution. L'exécution de la transaction entraîne l'extinction de l'action publique.

La transaction ne dispense pas le contrevenant ni des obligations prévues par la loi ni de sa responsabilité civile pour tout dommage occasionné ou qui sera occasionné à autrui du fait de ses actes.

Art. 28 - En cas de constatation de manquement grave ou répété de la part de toute personne exerçant l'activité de l'une des professions maritimes à l'occasion de l'exécution de ses obligations légales, ou de non respect des règlements afférents au transport, au travail ou à la sécurité, ou de retard important ou répété dans l'exécution de ses obligations, ou d'infraction aux dispositions de l'article 14 de la présente loi, le ministre chargé du transport, nonobstant les sanctions prévues par les articles 23, 24 et 25 de la présente loi, peut lui infliger l'une des sanctions suivantes :

- l'avertissement,
- le blâme,
- la suspension définitive de l'activité.

Les sanctions prévues par cet article sont prononcées après avis d'une commission de discipline spécifique à chaque profession, composée d'un président désigné par l'administration et de quatre membres dont deux représentants de l'administration, un représentant de la profession concernée et un représentant des chargeurs, nommés par arrêté du ministre chargé du transport.

Le représentant de la profession concernée et le représentant des chargeurs sont nommés sur proposition des organismes qui les représentent.

Dans tous les cas et avant de prononcer la sanction, le ministre chargé du transport convoque le contrevenant pour présenter ses observations orales ou écrites pour sa défense dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa convocation.

Les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par décret.

Art. 29 - Le ministre chargé du transport peut, également, ordonner, après avis de la commission de discipline, la suspension définitive de l'activité dans les cas suivants :

- lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions exigées pour l'exercice de l'une des professions maritimes et n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

- lorsqu'un jugement déclaratif de faillite a été prononcé à l'encontre de l'intéressé.

- lorsque l'intéressé a cessé son activité pendant une période dépassant une année, et n'a pas repris son activité dans un délai de deux mois à compter de la date de sa mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires

Art. 30 - Les personnes physiques ou morales en exercice qui sont inscrites sur l'un des registres des professions de la marine marchande conformément à l'article 3 de la loi n° 95-33 du 14 avril 1995, portant organisation des professions de la marine marchande doivent se conformer aux dispositions des articles 3, 5, 11 et 15 de la présente loi, et ce, dans un délai de deux ans à compter de la date de sa promulgation.

Ces personnes demeurent soumises à la condition de la capacité professionnelle sur la base de laquelle elles ont été inscrites.

Art. 31 - Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 95-33 du 14 avril 1995, portant organisation des professions de la marine marchande, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-69 du 27 octobre 1997.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 21 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2008-45 du 21 juillet 2008, portant approbation de l'échange de lettres et de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon, en date du 28 mars 2008, et de l'accord de prêt conclu, à Tokyo, le 31 mars 2008, portant contribution au financement du projet de « protection du Grand - Tunis contre les inondations » ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Sont approuvés, l'échange de lettres et de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon, en date du 28 mars 2008, et l'accord de prêt conclu à Tokyo le 31 mars 2008, annexés à la présente loi, relatifs au prêt accordé à la République Tunisienne par la banque japonaise pour la coopération internationale d'un montant de six milliards huit cent huit millions (6.808.000.000) pour la contribution au financement du projet de « protection du Grand-Tunis contre les inondations ».

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 21 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 juillet 2008.

Loi n° 2008-46 du 21 juillet 2008, portant approbation de la convention de prêt conclue à Tunis le 29 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement pour la contribution au financement du programme national de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, la convention de prêt, annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 29 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement et relative à l'octroi à la Tunisie d'un prêt d'un montant de vingt-huit millions (28.000.000) euros, pour la contribution au financement du programme national de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 juillet 2008.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 21 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2008-47 du 21 juillet 2008, portant approbation de la convention de prêt conclue à Tunis le 29 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement pour la contribution au financement du programme national de requalification urbaine ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, la convention de prêt, annexée à la présente loi, conclue à Tunis, le 29 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'Agence Française de Développement et relative à l'octroi à la Tunisie d'un prêt d'un montant de cinquante millions (50.000.000) euros, pour la contribution au financement du programme national de requalification urbaine.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 21 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 juillet 2008.

Loi n° 2008-48 du 21 juillet 2008, portant approbation du contrat de cautionnement conclu à Tunis le 24 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour la contribution au financement du deuxième projet de transport et de distribution du gaz (STEG -GAZ II) ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, le contrat de cautionnement conclu à Tunis le 24 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz d'un montant de Soixante millions (60 000 000) d'Euros pour la contribution au financement du deuxième projet de transport et de distribution du gaz (STEG - GAZ II).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 21 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 juillet 2008.

Loi n° 2008-49 du 21 juillet 2008, portant approbation du contrat de cautionnement conclu à Tunis le 24 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au cinquième prêt global accordé aux institutions tunisiennes de crédit ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, le contrat de cautionnement annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 24 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au cinquième prêt global accordé aux institutions tunisiennes de crédit d'un montant de deux cent millions (200.000.000) d'Euros pour le financement des petites et moyennes entreprises.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 21 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 juillet 2008.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 42-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant organisation des professions maritimes

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 25 avril 2007, parvenue au conseil constitutionnel le 26 avril 2007 et lui soumettant un projet de loi portant organisation des professions maritimes,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 5, 6, 12, 13, 18, 28, 34, 52 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant organisation des professions maritimes,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet examiné a pour objet d'organiser les professions maritimes,

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la constitution, le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et la saisine du conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations, à la détermination des délits et crimes et aux peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridictions,

Considérant que le projet soumis comprend des dispositions ayant trait aux obligations, à la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les juridictions,

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire,

Sur le fond :

Considérant que le projet examiné définit les professions maritimes, prévoit les conditions relatives à l'exercice de ces professions, détermine les sanctions encourues en cas de méconnaissance des conditions, des obligations et des procédures prévues à cet effet et fixe les règles relatives au contrôle, à la constatation des infractions et à la désignation des personnes habilitées à cet effet,

En ce qui concerne la détermination des obligations :

Considérant que les dispositions du premier paragraphe de l'article 3 du projet prévoit qu'à l'exception des professions d'expert maritime et de pilote, les professions maritimes ne peuvent être exercées que par une personne morale, que le deuxième paragraphe du même article prévoit que le capital social de la personne morale ne peut être inférieur à un montant fixé par décret,

Considérant que question du capital social a trait aux obligations des tiers vis-à-vis de la personne morale et constitue une garantie essentielle pour ses cocontractants,

Considérant que l'article 34 de la constitution prévoit que sont pris sous forme de lois les textes relatifs aux obligations,

Considérant que la détermination du capital minimum de la personne morale fait partie des questions ayant trait aux obligations,

Considérant qu'il appartient ainsi au législateur de déterminer le capital minimum de la personne morale,

Considérant que le renvoi à un texte réglementaire pour la détermination du capital minimum de la personne morale exerçant des professions maritimes est incompatible avec les dispositions de l'article 34 de la constitution,

En ce qui concerne le principe d'égalité :

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 4 du projet prévoit que le ministre chargé du transport peut déterminer un nombre maximum de personnes exerçant la profession de manutention dans chaque port,

Considérant que le cinquième paragraphe du même article dispose que le ministre chargé du transport peut dispenser les personnes exploitant un port ou une station portuaire au moyen d'un contrat de concession de l'obligation d'inscription au registre de l'entrepreneur de manutention,

Considérant que l'article 6 de la constitution consacre le principe d'égalité,

Considérant que le fait d'autoriser le ministre chargé du transport à fixer un nombre maximum de personnes exerçant la profession de manutention pour chaque port et à dispenser les personnes exploitant un port ou une station portuaire au moyen d'un contrat de concession, de l'inscription au registre de l'entrepreneur de manutention, et en l'absence de critères déterminés et objectifs pour chacun des deux cas, est à même d'affecter le principe d'égalité, que les deux paragraphes précités sont, par conséquent incompatibles avec l'article 6 de la constitution,

En ce qui concernent la force probante des procès-verbaux :

Considérant que l'article 17 du projet prévoit qu'en cas de constatation d'une infraction aux dispositions de la loi objet du projet soumis et de toute négligence ou manquement de la part de toute personne dans l'exercice de l'une des professions maritimes, un procès-verbal est établi à cet effet par les personnes habilitées à constater les infractions et qui sont prévues à l'article 16 du projet,

Considérant que les procès-verbaux établis par les officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires ou les agents auxquels la loi a accordé le pouvoir de constater les délits et les contraventions, ont autorité jusqu'à preuve du contraire,

Considérant que le deuxième paragraphe de l'article 12 de la constitution prévoit que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense,

Considérant que la force probante de ces procès-verbaux, leur portée sur le déroulement du procès pénal et éventuellement sur son issue impliquent que ces procès-verbaux contiennent des mentions qui sont même de garantir les droits de la défense,

Considérant que la mention dans les procès-verbaux de l'identité, de la qualité et de la signature des officiers de police judiciaire constitue une mesure fondamentale pour la garantie des droits de la défense, la vérification, le cas échéant, de l'habilitation des agents qui ont établi ces procès-verbaux et pour s'assurer que les constats y figurant ont été faits personnellement par lesdits agents,

Considérant que si l'article 17 du projet prévoit les éléments et les indications que doit contenir le procès-verbal, l'absence de toute mention obligatoire de l'identité de son rédacteur, de sa qualité et de sa signature est à même de priver, le cas échéant, l'auteur de l'infraction d'une garantie indispensable à sa défense, que l'article 17 est, de la sorte, incompatible, de ce point de vue, avec l'article 12 de la constitution,

En ce qui concerne la garantie de l'inviolabilité du domicile :

Considérant que les dispositions de l'article 19 du projet autorisent les agents chargés du contrôle à accéder aux locaux relevant des professionnels maritimes ou de tous ceux qui exercent l'activité de l'une des professions maritimes sans être inscrits au registre ou sans avoir déposé préalablement le cahier des charges, que les dispositions de l'article 20 obligent toute personne exerçant l'activité de l'une des professions maritimes, ou son représentant quelle que soit sa qualité, à permettre aux agents visés d'accéder aux locaux pour faire les constatations conformément aux prescriptions du code de procédure pénale,

Considérant que l'article 9 de la constitution consacre le principe de la garantie de l'inviolabilité du domicile,

Considérant que l'accès aux domiciles dans les cas exceptionnels obéit à des normes et conditions spéciales, dont l'intervention du juge pour superviser ou contrôler ladite opération et qui fait partie des garanties essentielles de l'inviolabilité du domicile,

Considérant que le terme « locaux » employé dans les deux articles concerne des locaux réservés à l'exercice de la profession ou de l'activité, et auxquels il est possible d'accéder selon les règles prévues par le projet et ne peut être nullement interprété comme pouvant englober les locaux d'habitation,

En ce qui concerne la légalité des infractions et des peines :

Considérant que les dispositions de l'article 22 prévoient des sanctions pénales pour la méconnaissance des dispositions du premier paragraphe de l'article 4, du premier paragraphe de l'article 5, de l'article 12 ou de l'article 13 du projet examiné,

Considérant que l'article 34 de la constitution consacre le principe de la légalité des infractions et des peines,

Considérant que le principe de la légalité des infractions et des peines implique la précision dans la détermination des faits incriminés et des peines qui leur sont applicables,

Considérant qu'il apparaît des dispositions des deux paragraphes précités des articles 4 et 5 et des dispositions des articles 12 et 13 auxquels l'article 22 précité renvoie que les faits incriminés ne sont pas suffisamment précis, qu'au surplus certaines de ces dispositions comprennent des procédures relevant de l'administration et qui ne peuvent pas être concernées par les sanctions prévues à l'article 22 précité, que cet article est, par conséquent, incompatible avec l'article 34 de la constitution,

En ce qui concerne la transaction :

Considérant que le premier paragraphe de l'article 27 du projet soumis, autorise le ministre chargé du transport à conclure une transaction en cas de méconnaissance des dispositions des articles 23, 24 et 25, tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé contre l'auteur de l'infraction,

Considérant que les articles 23, 24 et 25 déterminent les sanctions encourues pour les infractions y afférentes,

Considérant qu'il ressort ainsi que le renvoi aux infractions visées sont celles mentionnées aux articles 3, 5, 8 et 11 du projet de loi soumis, et non à ses articles 23, 24 et 25,

Considérant que la constitution et notamment son préambule consacrent la règle de la séparation des pouvoirs,

Considérant que cette règle implique notamment la compétence de principe de la justice pour exercer l'action publique et y statuer,

Considérant que, s'il est loisible au législateur de prévoir l'extinction de l'action publique, dans certains cas, par l'effet de la transaction conclue par l'administration avec les auteurs des infractions, cela doit être cantonné aux faits entraînant des sanctions ayant un caractère indemnitaire comme les infractions fiscales, économique et douanières,

Considérant qu'en dehors de ces cas, la transaction en matière pénale ne peut, avoir lieu que par la justice, sous sa supervision ou son contrôle, cette compétence lui revenant de principe, sur la base de la règle de la séparation des pouvoirs consacrée par le préambule de la constitution,

Considérant que, abstraction faite de la formulation du premier paragraphe de l'article 27 du projet, il apparaît des infractions au sujet desquelles il est possible de transiger, que les sanctions qui leur sont applicables n'ont pas le caractère indemnitaire,

Considérant que, eu égard à la nature des sanctions applicables à ces infractions, le fait pour le ministre chargé du transport d'y transiger dans ces cas, selon la procédure prévue à l'article 27 du projet, sans intervention de la justice, est incompatible avec la constitution,

En ce qui concerne l'entrée en vigueur de la loi :

Considérant que l'article 30 du projet soumis prévoit, notamment, que les personnes en exercice qui sont inscrites sur l'un des registres des professions de la marine marchande à la date de la promulgation de cette loi, doivent se conformer aux dispositions des articles 3,5,11 et 15, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur des textes d'applications des articles précités,

Considérant qu'ainsi, la date d'entrée en vigueur prévue par le législateur, pour les dispositions contenues dans les articles 3, 5, 11 et 15 du projet, dépend de la date d'entrée en vigueur des textes d'application des articles en question,

Considérant que l'article 18 de la constitution prévoit dans son premier paragraphe, notamment, que le peuple exercer le pouvoir législatif par l'intermédiaire de la chambre des députés et de la chambre des conseillers,

Considérant que le premier paragraphe de l'article 28 de la constitution prévoit, notamment, que la chambre des députés et la chambre des conseillers exercent le pouvoir législatif, conformément aux dispositions de la constitutions,

Considérant que l'exercice du pouvoir législatif comprend l'édiction des lois,

Considérant que la question de l'entrée en vigueur des lois fait partie de cette compétence eu égard à leur application dans le temps,

Considérant que, si la promulgation et la publication des lois relèvent de la compétence du Président de la République, conformément aux modalités prévus par la constitution, elles ne constituent qu'une procédure préliminaire à leur entrée en vigueur,

Considérant qu'en l'absence de dispositions constitutionnelles, le législateur ne peut pas abandonner totalement ou partiellement ses attributions, dont la détermination des conditions d'entrée en vigueur de la loi et y compris la date d'entrée en vigueur ou son ajournement,

Considérant que le fait de lier l'application des dispositions de certains articles du projet de loi soumis, à l'entrée en vigueur des textes d'application, est contraire aux dispositions des articles 18, 28 et 34 de la constitution qu'au surplus certains desdits articles, ont trait à la matière pénale,

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et sont compatibles avec celle-ci,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à l'organisation des profession maritimes ne soulève, dans la limite de son interprétation de ses article 19 et 20, aucune inconstitutionnalité, à l'exception de ses articles 3(deuxième paragraphe) et 22 qui sont incompatibles avec l'article 34 de la constitution, des paragraphes 4 et 5 de son article 4 qui sont incompatibles avec l'article 6 de la constitution, de son article 17 qui est incompatible avec l'article 12 de la constitution, de son article 27 qui est incompatible avec le préambule de la constitution et de son article 30 qui n'est pas conforme aux article 18, 28 et 34 de la constitution,

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 6 juin 2007 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Zine, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Madame Jaouida Guiga et Monsieur Néjib Belaid.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 43-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 25 avril 2007, parvenue au conseil constitutionnel le 26 avril 2007 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 9, 13, 18, 28, 34, 52 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de modifier et compléter la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires,

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la constitution, le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et la saisine du conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations, à la détermination des délits et crimes et aux peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridictions,

Considérant que les dispositions modifiant et complétant la loi n° 95-32 précitée comprennent des prescriptions ayant trait aux obligations, à la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les tribunaux,

Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire.

Sur le fond :

Considérant que les dispositions soumises en vertu du projet, objet de l'examen, comprennent, notamment, des règles relatives aux missions des transitaires, aux conditions d'exercice de la profession, au contrôle auquel cette activité est soumise, à la constatation des infractions, aux peines qui leur sont applicables et à la procédure de transaction ouverte au ministre chargé du transport.

En ce qui concerne la détermination des obligations :

Considérant que les dispositions du premier paragraphe de l'article 2 (nouveau) contenu dans l'article premier du projet prévoient que la profession de transitaire ne peut être exercé que par une personne morale, que le deuxième paragraphe de l'article 2 (nouveau) précité dispose que le capital social de la personne morale ne doit pas être inférieur à un montant fixé par décret,

Considérant que le capital social a trait aux obligations des tiers vis-à-vis de la personne morale et constitue une garantie essentielle pour ses co-contractants,

Considérant que l'article 34 de la constitution prévoit que sont pris sous forme de lois les textes relatifs aux obligations,

Considérant que la détermination du capital minimum de la personne morale fait partie des questions ayant trait aux obligations,

Considérant qu'il appartient ainsi au législateur de déterminer le capital minimum de la personne morale,

Considérant que le renvoi à un texte réglementaire pour la détermination du capital minimum de la personne morale exerçant la profession de transitaire est incompatible avec les dispositions de l'article 34 de la constitution,

En ce qui concerne la force probante des procès-verbaux :

Considérant que l'article 27 (nouveau) contenu dans l'article premier du projet prévoit qu'en cas de constatation d'une infraction aux dispositions de la loi relative aux transitaires et de toute négligence du transitaire dans l'exercice de son activité, un procès-verbal est établi à cet effet par les personnes habilitées à constater les infractions et qui sont prévues à l'article 26 (nouveau), contenu dans l'article premier du projet,

Considérant que les procès-verbaux établis par les officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires ou les agents auxquels la loi a accordé le pouvoir de constater les délits et les contraventions, ont autorité jusqu'à preuve du contraire,

Considérant que le deuxième paragraphe de l'article 12 de la constitution prévoit que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense,

Considérant que la force probante de ces procès-verbaux et leur portée sur le déroulement du procès pénal et éventuellement sur son issue impliquent que ces procès-verbaux contiennent des mentions qui sont à même de garantir les droits de la défense,

Considérant que la mention dans les procès-verbaux de l'identité, la qualité et la signature des officiers de police judiciaire, constitue une mesure fondamentale pour la garantie des droits de la défense, la vérification, le cas échéant, de l'habilitation des agents qui ont établi ces procès-verbaux et pour s'assurer que les constats y figurant ont été faits personnellement par lesdits agents,

Considérant que si l'article 27 (nouveau) précité prévoit les éléments et les indications que doit contenir le procès-verbal, l'absence, néanmoins, de toute mention de l'identité de son rédacteur, de sa qualité et de sa signature, est à même de priver, le cas échéant, l'auteur de l'infraction d'une garantie indispensable à sa défense, que l'article 27 (nouveau) est, de la sorte, incompatible, de ce point de vue, avec l'article 12 de la constitution,

En ce qui concerne la garantie de l'inviolabilité du domicile :

Considérant que les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 29 (nouveau) contenu dans l'article premier du projet autorisent les agents chargés du contrôle à accéder aux locaux des transitaires ou de tous ceux qui exercent l'activité de transitaire sans avoir au préalable déposé le cahier des charges, conformément aux dispositions du code de procédure pénale,

Considérant que l'article 9 de la constitution consacre le principe de la garantie de l'inviolabilité du domicile,

Considérant que l'accès au domicile dans les cas exceptionnels obéit à des normes et conditions spéciales, dont l'intervention du juge pour superviser ou contrôler ladite opération, et qui fait partie des garanties essentielles de l'inviolabilité du domicile,

Considérant que le terme « locaux » contenu dans le deuxième paragraphe de l'article 29 (nouveau) précité concerne des locaux réservés à l'exercice de la profession ou de l'activité et auxquels il est possible d'accéder selon les règles prévues par le projet et ne peut être nullement interprété comme pouvant englober les locaux d'habitation,

En ce qui concerne la légalité des infractions et des peines :

Considérant que l'article 31 (nouveau) contenu dans l'article premier du projet prévoit, notamment, qu'est puni d'une amende de cinq mille dinars à vingt mille dinars toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 19 (nouveau),

Considérant que la constitution prévoit dans ses articles 13 et 34 le principe de la légalité des infractions et des peines,

Considérant qu'il apparaît des dispositions de l'article 19 (nouveau) auquel un renvoi est opéré dans l'article 31 (nouveau), que cet article comprend deux paragraphes, dont le premier a trait à l'obligation pesant sur le transitaire quant à l'assurance de sa responsabilité civile et professionnelle résultant de son activité, et le deuxième prévoit que les conditions de l'assurance sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce,

Considérant qu'il ressort des peines encourues pour la violation de l'article 19 (nouveau) qu'il s'agit de délits au sens de l'article 122 du code de procédure pénale, qu'il s'ensuit que la détermination des faits incriminés doit se faire par un texte législatif, avec la précision nécessaire,

Considérant que le respect du principe de la légalité des infractions et des peines implique que le renvoi à l'article 19 (nouveau) ne peut pas être interprété comme englobant son deuxième paragraphe,

En ce qui concerne la transaction :

Considérant que le premier paragraphe de l'article 33 (nouveau) contenu dans l'article premier du projet soumis prévoit que le ministre chargé du transport est autorisé à conclure une transaction en cas de violation des dispositions de l'article 2 (nouveau), de l'article 3 (nouveau) et de l'article 19 (nouveau) contenus dans l'article premier du projet, et de l'article 29 bis contenu dans l'article 2 du projet, tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé à l'encontre de l'auteur de l'infraction,

Considérant que la constitution et notamment son préambule ont consacré la règle de la séparation des pouvoirs,

Considérant que, cette règle implique notamment, une compétence de principe de la justice pour exercer l'action publique et y statuer,

Considérant que, s'il est loisible au législateur de prévoir l'extinction de l'action publique, dans certains cas, par l'effet de la transaction conclue par l'administration avec les auteurs des infractions, cela doit néanmoins être cantonné aux faits entraînant des sanctions ayant un caractère indemnitaire comme les infractions fiscales, économiques et douanières,

Considérant qu'en dehors de ces cas, la transaction en matière pénale ne peut avoir lieu que par voie de justice, sous sa supervision ou son contrôle, cette compétence lui revenant de principe, sur la base de la règle de la séparation des pouvoirs consacrée par le préambule de la constitution,

Considérant qu'il apparaît des infractions prévues à l'article 2 (nouveau) ainsi qu'à l'article 19 (nouveau), et au sujet desquelles il est possible de transiger, que les sanctions qui leur sont applicables n'ont pas de caractère indemnitaire,

Considérant que, eu égard à la nature des sanctions applicables à ces infractions, le fait pour le ministre chargé du transport d'y transiger dans ces cas, selon la procédure prévue à l'article 33 (nouveau) précité, sans intervention de la justice, est incompatible avec la constitution,

En ce qui concerne l'entrée en vigueur des lois :

Considérant que l'article 4 du projet soumis prévoit que les personnes exerçant l'activité de transitaire et qui sont inscrites sur le registre des transitaires, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires, à la date de la promulgation de cette loi, doivent se conformer aux dispositions des articles 2 (nouveau), 3 (nouveau) et 19 (nouveau) de cette loi, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation du cahier des charges prévu à l'article 3 (nouveau) et de l'arrêté relatif à la détermination des conditions d'assurance prévu à l'article 19 (nouveau),

Considérant qu'ainsi, l'écoulement du délai déterminé par le législateur, pour se conformer aux dispositions prévues aux articles 2 (nouveau), 3 (nouveau) et 19 (nouveau) contenus dans l'article premier du projet soumis, est lié à la date d'entrée en vigueur de textes d'application,

Considérant que l'article 18 de la constitution prévoit dans son premier paragraphe, notamment, que le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire de la chambre des députés et de la chambre des conseillers,

Considérant que le premier paragraphe de l'article 28 de la constitution prévoit, notamment, que la chambre des députés et la chambre des conseillers exercent le pouvoir législatif, conformément aux dispositions de la constitution,

Considérant que l'exercice du pouvoir législatif comprend l'édiction des lois,

Considérant que la question de l'entrée en vigueur des lois fait partie de cette compétence, eu égard à leur application dans le temps,

Considérant que, si la promulgation et la publication des lois relèvent de la compétence du Président de la République, conformément aux modalités prévues par la constitution, elles ne constituent qu'une procédure préliminaire à leur entrée en vigueur,

Considérant qu'en l'absence de dispositions constitutionnelles, le législateur ne peut pas abandonner totalement ou partiellement ses attributions, dont la détermination des conditions d'entrée en vigueur de la loi et y compris la date d'entrée en vigueur ou son ajournement,

Considérant que le fait de lier l'application des dispositions de certains articles du projet de loi soumis, à l'entrée en vigueur des textes d'application est contraire aux dispositions des articles 18, 28 et 34 de la constitution, qu'au surplus certains desdits articles ont trait à la matière pénale,

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et sont compatibles avec celle-ci,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitoires ne soulève, dans la limite de l'interprétation des articles 29 (nouveau) et 31 (nouveau) contenus dans son article premier, aucune inconstitutionnalité, à l'exception de l'article 2 (nouveau) contenu dans son article premier et qui est incompatible avec les dispositions de l'article 34 de la constitution, de l'article 27 (nouveau) contenu dans son article premier et qui est incompatible avec l'article 12 de la constitution, de l'article 33 (nouveau) contenu dans son article premier et qui est incompatible avec le préambule de la constitution et son article 4 qui est incompatible avec les articles 18, 28 et 34 de la constitution.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 6 juin 2007 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Zine, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Madame Jaouida Guiga et Monsieur Néjib Belaid.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 76-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant organisation des professions maritimes

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 1^{er} novembre 2007, parvenue au conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi portant organisation des professions maritimes, en déclarant l'urgence,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 5, 6, 12, 13, 18, 28, 34, 52, 72, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel et notamment son article 23,

Vu le projet de loi portant organisation des professions maritimes,

Vu son avis n° 42-2007 émis en date du 6 juin 2007 et par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités,

Où le rapport relatif au projet soumis dans sa version modifiée,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le conseil a déjà été saisi du projet précité par lettre du Président de la République en date du 25 avril 2007 et a émis un avis, à son sujet, le 6 juin 2007, par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant ses articles 3 (paragraphe 2) et 22 qui sont incompatibles avec l'article 34 de la constitution, les paragraphes 4 et 5 de l'article 4 qui sont incompatibles avec l'article 6 de la constitution, son article 17 qui est incompatible avec l'article 12 de la constitution, son article 27 qui est incompatible avec le préambule de la constitution et son article 30 qui est non conforme aux articles 18, 28 et 34 de la constitution, et a formulé une réserve d'interprétation concernant les articles 19 et 20 du même projet,

Considérant que l'examen de la version modifiée du projet examiné s'insère dans le cadre des articles 72 et 73 de la constitution et conformément à l'article 23 de la loi organique relative au conseil constitutionnel.

Sur le fond :

En ce qui concerne l'article 3 (paragraphe 2) du projet :

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet du paragraphe 2 de cet article réside dans son incompatibilité avec l'article 34 de la constitution qui prévoit notamment que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs aux obligations,

Considérant qu'il apparaît de la version modifiée du paragraphe 2 précité que les dispositions relatives aux obligations ont été déterminées, dans le texte même de la loi, ce qui écarte l'inconstitutionnalité soulevée à ce sujet,

En ce qui concerne l'article 22 du projet :

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet de cet article, réside dans son incompatibilité avec l'article 34 de la constitution qui consacre notamment le principe de la légalité des délits et des peines qui leur sont applicables et la règle de la précision dans leur détermination, déduite de l'article 34 précité,

Considérant qu'il apparaît de la version modifiée de l'article 22 que les faits incriminés ont été précisés, de sorte que la règle de la précision dans la détermination des délits et des peines qui leur sont applicables est respectée,

En ce qui concerne les paragraphes 4 et 5 de l'article 4 du projet :

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet des deux paragraphes précités réside dans leur incompatibilité avec l'article 6 de la constitution qui consacre le principe d'égalité, du fait que ces deux paragraphes prévoient des exceptions au profit de personnes qui exercent certaines professions maritimes, sans déterminer à cet effet des critères précis et objectifs,

Considérant qu'il apparaît de la version modifiée des dispositions prévues dans les deux paragraphes que certaines exceptions ont été supprimées et que des critères précis et objectifs ont été posés pour les autres exceptions, ce qui écarte l'inconstitutionnalité soulevée à ce sujet,

En ce qui concerne l'article 17 du projet :

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet de cet article réside dans son incompatibilité avec l'article 12 de la constitution qui consacre le principe du droit de défense,

Considérant qu'il apparaît de la version modifiée dudit article 17, qu'il a été révisé tout en prévoyant les garanties nécessaires pour l'exercice du droit de défense, ce qui le rend compatible avec la constitution et notamment son article 12,

En ce qui concerne l'article 27 du projet :

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet de cet article réside dans son incompatibilité avec le préambule et d'autres dispositions de la constitution qui consacrent la règle de la séparation des pouvoirs, en prévoyant la possibilité de la transaction administrative en matière pénale hors des cas où la sanction de certains actes revêt un caractère indemnitaire,

Considérant qu'il apparaît de la version modifiée de l'article 27 précité qu'il a été révisé de façon à ce que la justice intervienne dans la transaction, ce qui rend cet article compatible avec la constitution et notamment son préambule,

En ce qui concerne l'article 30 du projet :

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet de cet article réside dans son incompatibilité avec les articles 18, 28 et 34 de la constitution en ce qui concerne notamment l'exercice du pouvoir législatif par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers et le domaine de cet exercice qui inclut la détermination des conditions relatives à l'entrée en vigueur de la loi tel que précisé par le conseil dans son avis n° 42-2007 précité,

Considérant qu'il apparaît de la version modifiée de l'article 30 du projet soumis à l'examen qu'il a été révisé dans le respect de la règle relative à la compétence du législateur et au domaine de cette compétence, ce qui rend par conséquent ledit article compatible avec les articles 18, 28 et 34 de la constitution,

En ce qui concerne la réserve d'interprétation concernant les articles 19 et 20 du projet :

Considérant que le conseil a formulé une réserve d'interprétation concernant les articles 19 et 20 précités, à l'effet de faire respecter la garantie relative à l'inviolabilité du domicile en excluant de son champ d'application les locaux à usage d'habitation,

Considérant qu'il apparaît de la version modifiée que la nature des locaux prévus par cet article a été précisée conformément à l'interprétation posée par le conseil, ce qui rend la réserve d'interprétation prévue et contenue dans l'avis du conseil relatif à la première version du projet, sans d'objet,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant organisation des professions maritimes ne soulève aucune inconstitutionnalité,

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 8 novembre 2007 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 77-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 1er novembre 2007, parvenue au conseil constitutionnel à la même date et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires, en déclarant l'urgence,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 9, 13, 18, 28, 34, 52, 72, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel et notamment son article 23,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires,

Vu son avis n° 43-2007 émis en date du 6 juin 2007 et par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités,

Où le rapport relatif au projet soumis dans sa version modifiée,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le conseil a déjà été saisi du projet précité par lettre du Président de la République en date du 25 avril 2007 et a émis un avis, à son sujet, le 6 juin 2007, par lequel il a soulevé des inconstitutionnalités concernant l'article 2, contenu dans l'article premier du projet, qui est incompatible avec les dispositions de l'article 34 de la constitution, l'article 27, contenu dans l'article premier du projet, qui est incompatible avec l'article 12 de la constitution, l'article 33, contenu dans l'article premier du projet, qui est incompatible avec le préambule de la constitution et l'article 4 du projet qui est incompatible avec les articles 18, 28 et 34 de la constitution, que l'avis du conseil comporte une réserve d'interprétation concernant les articles 29 et 31 contenus dans l'article premier du même projet,

Considérant que l'examen de la version modifiée du projet examiné s'insère dans le cadre des articles 72 et 73 de la constitution et conformément à l'article 23 de la loi organique relative au conseil constitutionnel,

Sur le fond :

En ce qui concerne l'article 2 contenu dans l'article premier du projet :

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet des dispositions prévues dans l'article 2 précité réside dans son incompatibilité avec l'article 34 de la constitution qui prévoit notamment que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs aux obligations,

Considérant qu'il apparaît du projet de l'article 2 dans sa version modifiée que les dispositions relatives aux obligations ont été déterminées dans le texte même de la loi, ce qui écarte l'inconstitutionnalité soulevée à ce sujet,

En ce qui concerne l'article 27 contenu dans l'article premier du projet :

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet de cet article, réside dans son incompatibilité avec l'article 12 de la constitution qui consacre le principe du droit de la défense,

Considérant qu'il apparaît de la version modifiée de l'article 27 précité, qu'il a été révisé tout en prévoyant les garanties nécessaires pour l'exercice du droit de la défense, ce qui le rend compatible avec la constitution et notamment son article 12,

En ce qui concerne l'article 33 contenu dans l'article premier du projet :

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet de cet article réside dans son incompatibilité avec le préambule et d'autres dispositions de la constitution qui consacrent la règle de la séparation des pouvoirs, en prévoyant la possibilité de la transaction administrative en matière pénale hors des cas où la sanction de certains actes revêt un caractère indemnitaire,

Considérant qu'il apparaît de la version modifiée de l'article 33 précité qu'il a été révisé de façon à ce que la justice intervienne dans la transaction dans tels cas, ce qui rend cet article compatible avec la constitution et notamment son préambule,

En ce qui concerne l'article 4 du projet soumis :

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée au sujet de cet article réside dans son incompatibilité avec les articles 18, 28 et 34 de la constitution en ce qui concerne notamment l'exercice du pouvoir législatif par la chambre des députés et la chambre des conseillers et au domaine de cet exercice, qui inclut la détermination des conditions relatives à l'entrée en vigueur de la loi tel que précisé par le conseil dans son avis 43-2007 précité,

Considérant qu'il apparaît de la version modifiée de l'article 4 du projet soumis à l'examen, qu'il a été révisé dans le respect de la règle relative à la compétence du législateur et au domaine de cette compétence, ce qui rend par conséquent l'article précité compatible avec les articles 18, 28 et 34 de la constitution,

En ce qui concerne la réserve d'interprétation concernant l'article 29 contenu dans l'article premier du projet :

Considérant que le conseil a formulé une réserve d'interprétation concernant l'article 29 précité, à l'effet de faire respecter la garantie relative à l'inviolabilité du domicile en excluant de son champ d'application les locaux à usage d'habitation,

Considérant qu'il apparaît de la version modifiée que la nature des locaux prévus par cet article a été précisée conformément à l'interprétation posée par le conseil, ce qui rend la réserve d'interprétation contenue dans l'avis du conseil relatif à la première version du projet, sans objet,

En ce qui concerne la réserve d'interprétation concernant l'article 31 contenu dans l'article premier du projet :

Considérant que le conseil a formulé une réserve d'interprétation concernant l'article 31 précité, à l'effet de faire respecter le principe de la légalité des délits et des peines,

Considérant qu'il apparaît de la version modifiée que la référence faite par cet article, a été précisée dans le sens du respect du principe précité, ce qui rend la réserve d'interprétation prévue à cet effet dans l'avis du conseil relatif à la première version du conseil, sans objet,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif aux transitoires ne soulève aucune inconstitutionnalité,

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 8 novembre 2007 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 41-2008 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant organisation des professions maritimes

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 1er juillet 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 3 juillet 2008 et lui soumettant un projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers portant organisation des professions maritimes, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 28, 33, 34, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu les modifications apportées au projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers portant organisation des professions maritimes,

Où il le rapport relatif aux modifications soumises,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi portant organisation des professions maritimes,

Considérant que la chambre des conseillers a adopté ledit projet,

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la constitution, le Président de la République soumet au conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés et qui ont été précédemment soumis au conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 73 précité,

Considérant que le projet de loi portant organisation des professions maritimes, a été précédemment soumis à l'examen du conseil constitutionnel,

Considérant que ledit projet adopté par les deux Chambres est parvenu au conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu par l'article 52 de la constitution, à l'effet d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Considérant que l'examen par le conseil constitutionnel des amendements touchant le fond, apportés par la chambre des députés aux dispositions soumises dudit projet, s'insère dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la constitution,

Sur la procédure :

Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi portant organisation des professions maritimes, dans sa séance plénière du 17 juin 2008,

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la constitution, dispose que la chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours,

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 33 de la constitution, prévoit que lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette chambre le soumet au Président de la République pour promulgation,

Considérant que la chambre des conseillers a adopté sans amendement le projet précité dans sa séance plénière tenue le 26 juin 2008,

Considérant qu'il ressort des documents joints au projet que l'adoption du projet de loi portant organisation des professions maritimes, s'est faite dans le respect des procédures et délais prévus par les articles 28 et 33 de la constitution,

Considérant qu'il apparaît ainsi que la procédure d'adoption répond aux prescriptions constitutionnelles,

Sur le fond :

Considérant que les modifications introduites dans le projet soumis concernent les articles 2, 5, 7, 12, 13, 15 et 17,

Considérant que la saisine du conseil constitutionnel se limite aux amendements concernant le fond et qui ont été apportés au projet soumis précédemment,

Considérant que les modifications relatives au fond apportées au projet de loi adopté, portent sur son article 2,

Considérant que la modification apportée à cet article consiste à ajouter de nouvelles attributions à l'entreprise de qualification des navires relatives à la vérification de la conformité de la construction des navires aux normes en vigueur relatives à leur sécurité, et aux visites périodiques, et visites après les accidents et les grandes réparations des navires inscrits sur ses registres aux fins de s'assurer qu'ils répondent encore aux normes relatives à la sécurité,

Considérant qu'il apparaît, de tout ce qui précède et au vu de l'examen de cette modification, qu'elle n'est pas contraire à la constitution et qu'elle lui est compatible,

Emet l'avis suivant :

La modification concernant le fond apportée au projet de loi, adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, portant organisation des professions maritimes, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 3 juillet 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Néjib Belaid, madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 42-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 1er juillet 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 3 juillet 2008 et lui soumettant un projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la constitution et notamment ses articles 28, 33, 52, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu les modifications apportées au projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires,

Où le rapport relatif aux modifications soumises,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires,

Considérant que la chambre des conseillers a adopté ledit projet,

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la constitution, le Président de la République soumet au conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés et qui ont été précédemment soumis au conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 73 précité,

Considérant que le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires, a été précédemment soumis à l'examen du conseil constitutionnel,

Considérant que ledit projet adopté par les deux chambres est parvenu au conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu par l'article 52 de la constitution, à l'effet d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Considérant que l'examen par le conseil constitutionnel des amendements touchant le fond, apportés par la chambre des députés aux dispositions soumises dudit projet, s'insère dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la constitution,

Sur la procédure :

Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires, dans sa séance plénière du 17 juin 2008,

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la constitution, dispose que la chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours,

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 33 de la constitution, prévoit que lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette chambre le soumet au Président de la République pour promulgation,

Considérant que la chambre des conseillers a adopté sans amendement le projet précité dans sa séance plénière tenue le 26 juin 2008,

Considérant qu'il ressort des documents joints au projet que l'adoption du projet de loi modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires, s'est faite dans le respect des procédures et délais prévus par les articles 28 et 33 de la constitution,

Considérant qu'il apparaît ainsi que la procédure d'adoption répond aux prescriptions constitutionnelles,

Sur le fond :

Considérant que les modifications introduites dans le projet soumis concernent les articles 1^{er} (§2 nouveau), les articles 3 (nouveau), 6 (nouveau), 24 (nouveau), 27 (nouveau), 31 (nouveau), 33 (nouveau), 29 bis et 31 bis contenus dans le projet de loi adopté modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires, que ces modifications concernent aussi les articles 1^{er}, 3, 4 et 5 dudit projet,

Considérant que les modifications ajoutent, en outre, les articles 6 et 7 au projet de loi soumis et relatifs successivement à une nouvelle numérotation des articles du fait même de la fusion des articles 2 (nouveau) et 3 (nouveau) en un seul article, et de la reprise en conséquence des renvois aux articles de la loi relative aux transitaires,

Considérant que la saisine du conseil constitutionnel se limite aux amendements concernant le fond et qui ont été apportés au projet soumis précédemment,

Considérant que la modification apportée à cet article consiste dans l'introduction d'un amendement portant sur le remplacement des termes prévus par cet article et qui sont « sous réserve des dispositions de l'article 251 du code des douanes » par les termes suivants « sous réserve de la législation douanière en vigueur », ce qui est à même d'élargir le champ d'application de la loi relative aux transitaires selon le contexte et la pertinence,

Considérant qu'il apparaît, de tout ce qui précède et au vu de l'examen de cette modification, qu'elle n'est pas contraire à la constitution et qu'elle lui est compatible,

Emet l'avis suivant :

La modification concernant le fond apportée au projet de loi, adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 3 juillet 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 14 juillet 2008, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller du service social.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 93-1473 du 5 juillet 1993, fixant les attributions et l'organisation administrative et financière de l'institut national du travail et des études sociales,

Vu le décret n° 93-2096 du 11 octobre 1993, fixant l'organisation des études à l'institut national du travail et des études sociales,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques,

Vu le décret n° 2001-2123 du 10 septembre 2001, portant changement d'appellation de certains établissements publics,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 27 avril 1998, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller du service social,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 27 avril 1998, fixant les frais d'inscription aux sessions de validation des unités de valeurs préparatoires pour l'accès aux cycles de formation continue à l'institut national du travail et des études sociales,

Vu l'avis du directeur de l'institut national du travail et des études sociales,

Vu l'avis de la commission nationale de coordination des actions de formation continue.

Arrête :

Article premier: Conformément aux dispositions du présent arrêté, est organisé à l'institut national du travail et des études sociales, un cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur conseiller du service social.

Titre premier

La préparation au cycle de formation continue

Art. 2 - Les agents titulaires dans le grade d'administrateur du service social peuvent participer à la préparation au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur conseiller du service social.

Art. 3 - Pour accéder au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur conseiller du service social, les candidats sont tenus de préparer à distance et de valider des unités de valeurs préparatoires d'un crédit égal à 15.

Art. 4 - La liste des unités de valeurs préparatoires ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur conseiller du service social et les crédits qui leurs sont alloués sont fixés ainsi qu'il suit :

Matière		Unité de valeur préparatoire		
N° d'ordre	Libellé	Nombre	Libellé	Crédit alloué
I	Droit administratif et sciences administratives	I.1	Introduction au droit administratif	03
		I.2	Contentieux et responsabilité administrative	02
		I.3	Les marchés publics	01
		I.4.	Les entreprises publiques	01
		I.5	Droit de la fonction publique	02

Matière		Unité de valeur préparatoire		
N° d'ordre	Libellé	Nombre	Libellé	Crédit alloué
II	Finances publiques et fiscalité	II.1	Introduction aux finances publiques	01
		II.2	Contrôle des dépenses publiques et comptabilité publique	02
		II.3	Le régime fiscal tunisien	02
III	Droit constitutionnel	III.1	Droits de l'homme et libertés publiques	01
IV	Droit civil	IV.1	Droit des personnes	01
		IV.2	Droit des biens	01
V	Relations internationales	V.1	Institutions internationales spécialisées en matière sociale	01
		V.2	Relations internationales	01
VI	Droit du travail et sécurité sociale	VI.1	Droit du travail	01
		VI.2	Régimes de sécurité sociale	02
VII	Environnement	VII.1	Droit de l'environnement	01
VIII	Sciences économiques	VIII.1	La politique économique	01
		VIII.2	Les instruments techniques d'analyse économique	01
		VIII.3	Choix des investissements	01
IX	Service social	IX.1	Service social	03
	Politique sociale de la Tunisie	X.1	Politique sociale de la Tunisie	03
XI	Psychologie	XI.1	Psychologie	03
XII	Sociologie	XII.1	Sociologie	03

Art. 5 - L'institut national du travail et des études sociales élabore les supports didactiques relatifs à chacune des unités de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 6 - La liste des unités de valeurs préparatoires à valider par tout candidat est établie pour chacun d'entre eux par une commission dont la composition est fixée par décision du directeur de l'institut national du travail et des études sociales et comportant obligatoirement un représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et un représentant du Premier ministre.

La liste des unités de valeurs préparatoires est fixée, pour chaque candidat comme suit :

- des unités de valeurs préparatoires dont le total des crédits est égal à 12 sont choisies par la commission précitée, compte tenu des aptitudes du candidat et du profil de l'emploi auquel il postule,

- les unités de valeurs préparatoires restantes, dont le total des crédits est égal à 3 sont choisies par le candidat lui-même.

Art. 7 - Les demandes de participation pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller du service social doivent être adressées au directeur de l'institut national du travail et des études sociales, conformément à un formulaire conçu à cet effet accompagnées des pièces citées ci-après :

- une ampliation de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,

- une ampliation de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade d'administrateur du service social,

- une copie du diplôme dont est titulaire le candidat,

- un relevé détaillé des services administratifs du candidat,

- un relevé des unités de valeurs préparatoires que le candidat aurait validé au titre des cycles de formation continue auxquels il aurait participé, le cas échéant.

Art. 8 - La commission prévue à l'article 6 ci-dessus procède une fois tous les trois (03) mois au moins, à l'examen des demandes parvenues à l'institut national du travail et des études sociales pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller du service social.

Cette commission vérifie si les candidats remplissent les conditions requises et fixe pour chacun d'entre eux la liste des unités de valeurs préparatoires qu'il aura à valider avant d'accéder au cycle de formation continue.

Art. 9 - L'institut national du travail et des études sociales organise au moins une fois tous les six (6) mois une session de validation des unités de valeurs préparatoires.

Les candidats qui désirent valider des unités de valeurs préparatoires doivent adresser une demande à cet effet au directeur de l'institut national du travail et des études sociales au plus tard un mois avant la session de validation.

Toutefois, les candidats sont tenus de régler les frais d'inscription à ces sessions de validation en vigueur à l'institut national du travail et des études sociales.

Art. 10 - Aucune unité de valeur préparatoire ne peut être validée si le candidat n'a obtenu à l'examen qui la concerne une note égale au moins à dix (10) sur vingt (20).

Art. 11 - Les candidats ayant totalisé les crédits exigés correspondant aux unités de valeurs préparatoires, ont le droit de s'inscrire aux cycles suivants de formation continue ouverts par l'institut national du travail et des études sociales.

Titre II

Organisation du cycle de formation continue

Art. 12 - Les cycles de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller du service social sont ouverts par arrêté du Premier ministre fixant le nombre d'emplois à pourvoir dans l'effectif des personnels des administrations publiques.

L'inscription au cycle de formation continue s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le directeur de l'institut national du travail et des études sociales, certifiant que le candidat a validé la totalité des crédits exigés.

Toutefois, le directeur de l'institut national du travail et des études sociales peut décider, pour des raisons liées à la capacité d'accueil de l'institut, le report de certaines inscriptions aux sessions suivantes.

Art. 13 - La durée du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller du service social, est fixée à six (6) mois, période durant laquelle, les candidats sont placés en congé pour formation continue par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Dans cette situation, les candidats sont considérés en position d'activité et continuent à percevoir, de la part de leur administration l'intégralité de leur rémunération.

Art. 14 - Les matières enseignées durant le cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller du service social portent principalement sur ce qui suit :

1. les recherches appliquées en méthodologie des sciences sociales,
2. la statistique analytique,
3. l'informatique de gestion,
4. les techniques de communication,
5. Recherches appliquées en défense sociale,
6. l'anglais,
7. techniques du management public,
8. la gestion des programmes sociaux,
9. approche projet (conception, élaboration, exécution, suivi et évaluation).

Le nombre d'heures de cours durant le cycle de formation continue est fixé à 600 heures en moyenne.

Art. 15 - Le contenu des programmes dispensés est fixé par décision du directeur de l'institut national du travail et des études sociales, après avis du conseil scientifique de l'institut.

Art. 16 - Durant la période de formation continue, les candidats doivent se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l'institut national du travail et des études sociales.

Art. 17 - Au terme du cycle de formation continue, les candidats subissent un examen d'admission dont les modalités d'organisation sont fixées par le directeur de l'institut national du travail et des études sociales.

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller du service social, s'il n'a obtenu une moyenne égale au moins à dix (10) sur vingt (20) à l'examen d'admission.

Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée peuvent se présenter de nouveau et à titre individuel aux examens d'admission des prochaines sessions.

Toutefois, ces candidats ne sont pas autorisés à s'inscrire de nouveau pour suivre les enseignements du cycle de formation continue y afférent.

Les candidats admis sont automatiquement promus au grade d'administrateur conseiller du service social.

Art. 18 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du ministre des affaires sociales du 27 avril 1998, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller du service social susvisé.

Tunis, le 14 juillet 2008.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 15 juillet 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves d'entrée au cycle supérieur de l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réorganisation de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, portant statut particulier des conseillers des services publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1622 du 20 août 1998,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-1938 du 30 juillet 2007,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, fixant les épreuves des concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, fixant les diplômes nationaux requis pour les concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'école nationale d'administration, un concours sur épreuves pour l'entrée au cycle supérieur, aux candidats titulaires :

- des diplômes nationaux de masters (non spécialisés) à caractère économique ou de gestion, tels que définis par les textes en vigueur ou les diplômes équivalents,

- les diplômes des études approfondies dans les sciences à caractère économique ou de gestion, obtenus sous le régime des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales avant l'entrée en vigueur du décret susvisé n° 2001-2429 du 16 octobre 2001 ou les diplômes équivalents,

- des diplômes nationaux de masters (non spécialisés) à caractère juridique ou politique, tels que définis par les textes en vigueur ou les diplômes équivalents,

- les diplômes des études approfondies dans les sciences à caractère juridique ou politique, obtenus sous le régime des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales avant l'entrée en vigueur du décret susvisé n° 2001-2429 du 16 octobre 2001 ou les diplômes équivalents,

- les diplômes nationaux d'ingénieur ou les diplômes équivalents dans les spécialités suivantes :

- génie industriel,
- génie civil,
- énergétique,
- informatique,
- statistique et analyse de l'information,
- télécommunications,
- le diplôme national d'ingénieur délivré par l'école polytechnique de Tunis.

Art. 2 - Le déroulement des épreuves écrites du concours aura lieu le 25 octobre 2008 et jours suivants.

Art. 3 - Le nombre de postes mis en concours est fixé à 50 postes répartis comme suit :

- 25 postes aux titulaires du diplôme à caractère juridique ou politique,

- 15 postes aux titulaires du diplôme à caractère économique ou gestion,

- 10 postes aux titulaires du diplôme national d'ingénieur dans les spécialités citées à l'article premier du présent arrêté.

Art. 4 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 20 septembre 2008 inclus.

Art. 5 - Les dossiers de candidatures doivent être déposés au siège de la direction de l'école contre un récépissé délivré à cet effet ou envoyés par voie recommandée avec accusé de réception à l'école nationale d'administration, 24, avenue Docteur Calmette - Mutuelleville - Tunis 1002.

Art. 6 - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juillet 2008.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 15 juillet 2008, complétant la liste des imprimés administratifs à caractère commun utilisés par les services des ministères, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités locales ⁽¹⁾.

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministre, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié et notamment les décrets n° 71-133 du 10 avril 1971 et n° 87-1298 du 27 novembre 1987,

Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs tel que modifié et complété par le décret n° 2006-2967 du 13 novembre 2006 et notamment son article 16,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 18 janvier 1996, fixant les normes techniques d'enregistrement des imprimés administratifs, tel que modifié par l'arrêté du 8 avril 1997,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 28 janvier 2008, portant révision de la liste des imprimés administratifs à caractère commun utilisés par les services des ministères, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités locales,

Vu l'avis de la commission nationale des imprimés administratifs.

Arrête :

Article premier - La liste des imprimés administratifs à caractère commun utilisés par les services des ministères, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités locales, objet de l'arrêté susvisé du 28 janvier 2008, est complétée conformément à la liste annexée au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juillet 2008.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

⁽¹⁾ La liste est publiée uniquement en langue arabe.

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2594 du 14 juillet 2008.

Monsieur Mokhtar Hassni, administrateur conseiller du service social au ministère de l'intérieur et du développement local, est nommé dans le grade d'administrateur en chef du service social des administrations publiques.

Par décret n° 2008-2595 du 14 juillet 2008.

Monsieur Mourad Mahjoubi, administrateur conseiller du service social au ministère de l'intérieur et du développement local, est nommé dans le grade d'administrateur en chef du service social des administrations publiques.

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

NOMINATION

Par décret n° 2008-2596 du 15 juillet 2008.

Monsieur Nabil Khairat, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur régional de la justice et des droits de l'Homme au Kef.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, l'intéressé bénéficie de l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2008-2597 du 21 juillet 2008, ponant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les huiles végétales alimentaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008 et notamment son article 8,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 Juillet 2005 et notamment son article 24 bis,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant la attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des huiles végétales alimentaires importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat et reprises au tableau ci-après :

N° de position tarifaire	Désignation des produits
150810900	Huiles d'arachides brutes
150890900	Huiles d'arachides raffinées
151110900	Huiles de palmes brutes
151190990	Huiles de palmes raffinées
151211910	Huiles de tournesol brutes
151219900	Huiles de tournesol raffinées
151411901 et 151491901	Huiles de colza brutes
Ex151419900 et Ex 151499900	Huiles de colza raffinées
151521900	Huiles de maïs brutes
151529900	Huiles de maïs raffinées

Art. 2 - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2008.

Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre des finances du 18 juillet 2008.

Sont désignés, les chefs de centres régionaux de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances, dans leur poste de travail, conformément aux indications ci-après :

Nom et Prénom	Centre de désignation
Mohamed Salah Bargaoui	Centre régional de contrôle des impôts de Tunis 1
Riadh Karoui	Centre régional de contrôle des impôts de Tunis 2
Adel Ouertani	Centre régional de contrôle des impôts de l'Ariana
Mohamed Salah Khammassi	Centre régional de contrôle des impôts de Ben Arous
Ali Ahmed	Centre régional de contrôle des impôts de Mannouba
Ali M'hadhbi	Centre régional de contrôle des impôts de Bizerte
Faouzi Oueslati	Centre régional de contrôle des impôts de Nabeul
Ridha Mourali	Centre régional de contrôle des impôts de Sousse
Abdeljelil Hénia	Centre régional de contrôle des impôts de Monastir
Sami Boubakri	Centre régional de contrôle des impôts de Sfax
Chaker Drissi	Centre régional de contrôle des impôts de Kairouan
Ridha Ben Ahmed	Centre régional de contrôle des impôts de Médenine
Lotfi Ben Ali	Centre régional de contrôle des impôts de Mahdia
Mustapha Ben Ahmed	Centre régional de contrôle des impôts de Gabès
Hassen Sammari	Centre régional de contrôle des impôts de Gafsa
Lotfi Daly	Centre régional de contrôle des impôts de Jendouba
Mohamed Fradi	Centre régional de contrôle des impôts de Béja
Samir Messaadi	Centre régional de contrôle des impôts du Kef
Mohamed Chédly Sghaier	Centre régional de contrôle des impôts de Zaghouan
Laïdi Smaïli	Centre régional de contrôle des impôts de Sidi Bouzid
Mohamed Mehdi Ouni	Centre régional de contrôle des impôts de Kasserine
Ali Zouaoui	Centre régional de contrôle des impôts de Siliana
Hédi Ben Jannet	Centre régional de contrôle des impôts de Tozeur
Sami Romdhane	Centre régional de contrôle des impôts de Tataouine

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne des décrets de nominations des intéressés à la fonction de chef de centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2598 du 14 juillet 2008.

Monsieur Abdallah Abdelhak, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole « Goubellat » au commissariat régional au développement agricole de Béja.

Par décret n° 2008-2599 du 14 juillet 2008.

Monsieur Yeddes Zoubair est intégré dans le grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 14 juillet 2008, fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2007.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,

Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales tel que modifié par le décret n° 2004-2322 du 27 septembre 2004,

Vu le décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant la forme du catalogue officiel, les procédures d'inscription des variétés végétales et les conditions d'inscription des semences et plants obtenus récemment sur la liste d'attente et notamment son article 6,

Vu l'avis de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales du 27 décembre 2007,

Vu le rapport de l'autorité compétente pour l'année 2007.

Arrête :

Article premier - La liste des variétés inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2007 est fixée conformément à la liste annexée au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2007

Identification de la variété				Obtenteur & responsable de l'obtention	Dates d'inscription
N° d'enregistrement	Nomination	Type	Caractéristiques culturales		
Cultures maraîchères					
Tomate					
350	Top sport	Hybride	Saison	Bejo zaden-agriprotec	2007
351	Saher	Hybride	Saison	Desert seeds- agriprotec	2007
358	Mouna	Hybride	Saison	Clause tesier-cotugrain	2007
384	Cumbre	Hybride	Saison	Harris moran-SEPCM	2007
Courgette					
331	Arte	Hybride	Saison	Harris moran-agriprotec	2007
382	Chtouka	Hybride	Saison	Harris moran - SEPCM	2007
Piment					
299	Adriatico	Hybride	Saison	United Genetic Seeds- Biolchim	2007
Oignon					
310	Nevada	Hybride	Printemps	ISI sementi-espace vert	2007
Ail					
349	Moraluz	Non hybride	Saison	Top semence-cotugrain	2007
Melon					
- Type jaune canari					
355	Andolsi	Hybride	Saison	Harris morain - SEPCM	2007
377	Mandacaru	Hybride	Saison	Nunhems-espace vert	2007
- Type ananas					
356	Adam	Hybride	Saison	Vilmorin- SEPCM	2007
374	Caramel	Hybride	Saison	Clause-espace vert	2007
- Type charentais					
375	Magenta	Hybride	Saison	Nunhems-espace vert	2007
Pastèque					
- Type crimson sweet					
352	Thalia	Hybride	Saison	Harris moran-agriprotec	2007
353	Oasis	Hybride	Saison	Harris moran-SEPCM	2007
354	Silvia	Hybride	Saison	Vilmorin-SEPCM	2007
357	Nelson	Hybride	Saison	Clause tesier-cotugrain	2007
376	Montana	Hybride	Saison	Nunhems-espace vert	2007
377	Caravan	Hybride	Saison	Nunhems-espace vert	2007
383	Honey grey	Hybride	Saison	Harris moran-SEPCM	2007
Porte greffe cucurbitacée					
359	Dinero	Hybride	Saison	Syngenta-protagri	2007
371 bis	Martix	Hybride	Saison	Baddar agricole - baddar agricole	2007
Fourrages					
Maïs					
392	LG35.62	Hybride	Tardif	Limagrain-cotugrain	2007
393	Coventry	Hybride	Tardif	Limagrain-cotugrain	2007
394	LG34.40	Hybride	Semi tardif	Limagrain-cotugrain	2007
395	Poncho	Hybride	Tardif	Limagrain-cotugrain	2007
396	Alival	Hybride	Tardif	Limagrain-cotugrain	2007
397	Alipronto	Hybride	Tardif	Limagrain-cotugrain	2007
398	Alinéa	Hybride	Semi tardif	Maisadour-agroservices	2007
399	Lacasta	Hybride	Tardif	Maisadour-agroservices	2007
400	Sancia	Hybride	Tardif	Limagrain- agroservices	2007
401	Agrister	Hybride	Tardif	Limagrain- agroservices	2007
402	Anjou456	Hybride	Semi tardif	Limagrain- agroservices	2007

* SEPCM : Société d'engrais et de produits chimiques de Mégrine

Arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 11 juillet 2008, portant modification de l'arrêté du 11 octobre 2005 relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère de l'environnement et du développement durable et aux conditions de leur octroi.

Le ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992,

Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-70 du 2 août 2004,

Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création de l'agence de protection et d'aménagement du littoral,

Vu la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans le domaine de sa compétence,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 décembre 1993, relatif aux systèmes d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 2001-1407 du 7 juin 2001, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et des établissements et entreprises publics sous tutelle,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant ses missions, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 11 octobre 2005, relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère de l'environnement et du développement durable et aux conditions de leur octroi, telle que modifié par l'arrêté du 17 janvier 2007.

Arrête :

Article unique - Est ajouté à l'article premier de l'arrêté susvisé du ministre de l'environnement et du développement durable du 11 octobre 2005, un paragraphe VI, libellé comme suit :

VI) L'agence nationale de gestion des déchets :

6- Le visa de l'agence nationale de gestion des déchets sur les factures commerciales relatives à l'importation des huiles lubrifiantes et des filtres à huiles (annexe n°6).

Tunis, le 11 juillet 2008.

*Le ministre de l'environnement
et du développement durable*

Nadhir Hamada

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE A DISTANCE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au bureau central des relations avec le citoyen

Référence : Arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du....., tel que modifié par l'arrêté du.....

(Journal Officiel de la République Tunisienne n° du)

Etablissement : Agence Nationale de Gestion des Déchets.

Domaine du service : La gestion des huiles lubrifiantes et des filtres à huiles usagées.

Objet du service : Le visa de l'agence nationale de gestion des déchets sur les factures commerciales relatives à l'importation des huiles lubrifiantes et des filtres à huiles.

Conditions d'acquisition du service

- Importation des huiles lubrifiantes et des filtres à huiles neuves.

Documents demandés

- les factures commerciales relatives aux quantités à importer signées par le fournisseur.

Etape du service	Intervenants	Délais
-Vérification de la conformité de l'activité de la personne importatrice aux dispositions du décret n° 2002-693 du 1 ^{er} avril 2002. -Apposition du visa sur les factures.	l'Agence Nationale de Gestion des Déchets. (Direction du développement des filières).	Trois jours à compter de la date de présentation des factures.

Lieu de dépôt du dossier

Service : Bureau d'Ordre Central : Agence Nationale de Gestion des Déchets.

Adresse : Siège social de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets, 6 rue Al Amine Al Abassi -Le Belvédère- 1002- Tunis- B.P. 162.

Lieu d'obtention du service

Service : Direction du développement des nouvelles filières à l'Agence Nationale de Gestion des Déchets.

Adresse : Siège social de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets, 6 rue Al Amine Al Abassi -Le Belvédère-1002- Tunis- B.P. 162.

Délai d'obtention du service

- Trois jours à compter de la date de présentation des factures à la direction concernée.

Références législatives et/ou réglementaires

- La loi n° 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001.

- Le décret n° 693-2002 du 1^{er} avril 2002 relatif aux conditions et aux modalités de reprise des huiles lubrifiantes et des filtres à huiles usagés et de leur gestion., tel que modifié et complété par le décret n° 2008-2565 du 7 juillet 2008.

-Le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005 portant création d'une Agence Nationale de Gestion des Déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

**Arrêté du Premier ministre du 11 juillet 2008, portant
accréditation de la société du pôle de compétitivité
de Sousse en tant qu'entreprise privée du pôle
technologique de Sousse spécialisé en mécanique,
électronique et informatique.**

Le Premier ministre,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi des finances pour l'année 2008,

Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-37 du 12 juin 2006 et notamment ses articles 9, 10 et 11,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement réunie le 9 mai 2008,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Arrête :

Article premier - Est accordée, l'accréditation à la société du pôle de compétitivité de Sousse, en tant qu'entreprise privée du pôle technologique de Sousse spécialisé en mécanique, électronique et informatique, et ce, conformément à l'article 9 de la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001 susvisée.

Art. 2 - En cas de perte de l'une des conditions prévues à l'article 10 de la loi susvisée n° 2001-50 du 3 mai 2001, le Premier ministre peut prononcer le retrait de l'accréditation de la société du pôle de compétitivité de Sousse, et ce, conformément aux procédures prévues à l'article 11 de la même loi.

Art. 3 - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et
des petites et moyennes entreprises du 14 juillet
2008, modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002,
relatif aux prestations administratives rendues par
les services relevant du ministère de l'industrie et
de l'énergie et aux conditions de leur octroi.**

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment par le décret n° 2008-344 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 2007-1865 du 23 juillet 2007 et le décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2008-345 du 11 février 2008, fixant la liste des services publics de base et les modalités de détermination des délais de bénéfice desdits services et notamment son article 2,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 20 décembre 2002, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de l'industrie et de l'énergie et aux conditions de leur octroi, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'arrêté du 18 octobre 2006.

Arrête :

Article premier - Est ajouté à l'article premier de l'arrêté susvisé du 20 décembre 2002, un point 5 dont la teneur suit :

**5- domaine de la prestation : Alimentation en
électricité et / ou gaz :**

- objet de la 1^{ère} prestation: raccordement au réseau national de l'électricité (Annexe n° 5-1),

- objet de la 2^{ème} prestation : raccordement au réseau national du gaz naturel (Annexe n° 5-2).

Art. 2 - Le président-directeur général de la société tunisienne de l'électricité et du gaz est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2008.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 20 décembre 2002, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de l'industrie et de l'énergie et aux conditions de leur octroi, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l'arrêté du

JORT n° du

Organisme : Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz.

Domaine de la prestation : Alimentation en électricité.

Objet de la prestation : Raccordement au réseau national de l'électricité.

Les conditions d'obtention

- Le local à alimenter en électricité doit avoir les autorisations des autorités compétentes (municipalité ou délégation)
- La STEG doit obtenir les autorisations pour la réalisation des travaux de raccordement au réseau national de l'électricité.

Pièces à fournir

1- Pour le raccordement au réseau électrique basse tension :

- Titre de propriété ou contrat de location pour les bâtiments collectifs (appartement),
- Autorisation de bâtir ou attestation d'électrification pour les villas ou les bâtiments individuels.

2- Pour le raccordement au réseau électrique moyenne tension :

- Autorisation de bâtir
- Un dossier technique comprenant les documents suivants :

- * mémoire descriptif et technique,
- * extrait de la carte,
- * copie du plan d'implantation,
- * copie du plan d'équipement électrique

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
1- Electricité BT		
- Etude	- Agents de la STEG	- 10 jours
- Réalisation des travaux de raccordement	- Agents de la STEG et des entreprises cocontractantes	- 15 jours après obtention des autorisations nécessaires et paiement des frais de raccordement
2- Electricité MT		
- Etude	} - Agents de la STEG	- 30 jours
- Approbation du dossier technique		
- Réception du poste de transformation électrique	} - Agents de la STEG et des entreprises cocontractantes	- une semaine par réception
- Réalisation des travaux de raccordement		- 30 jours

Lieu de dépôt du dossier et d'obtention de la prestation
1- Pour le raccordement au réseau électrique basse tension Le district ou l'agence de la STEG dont relève le client.
2- Pour le raccordement au réseau électrique moyenne tension Le district dont relève le client.

Délai d'obtention de la prestation
1- Pour le raccordement au réseau électrique basse tension 25 jours à compter de la date du dépôt du dossier sans compter éventuellement les délais d'obtention des autorisations nécessaires pour la réalisation des travaux de raccordement.
2- Pour le raccordement au réseau électrique moyenne tension 60 jours à compter de la date du dépôt du dossier sans compter les délais d'approbation et de réception et les délais d'obtention des autorisations nécessaires pour la réalisation des travaux de raccordement dans le cas où ces travaux exigeraient une enquête administrative préalable (article 9 du cahier des charges de l'électricité).

Références législatives et/ou réglementaires
- Décret n° 64-9 du 17 janvier 1964, portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République, - Circulaire du ministre de l'intérieur n° 13 du 11 février 2004.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 20 décembre 2002, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de l'industrie et de l'énergie et aux conditions de leur octroi, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l'arrêté du
JORT n° du

Organisme : Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz.

Domaine de la prestation : Alimentation en gaz naturel.

Objet de la prestation : Raccordement au réseau national du gaz naturel.

Les conditions d'obtention

- Le local à alimenter en gaz naturel doit avoir les autorisations des autorités compétentes (municipalité ou délégation).
- La STEG doit obtenir les autorisations nécessaires pour la réalisation des travaux de raccordement au réseau national du gaz naturel.
- Pour les locaux à usages domestiques : l'installation intérieure doit être achevée et conforme aux normes et règles de sécurité,
- Pour les locaux à usages non domestiques : l'installation intérieure doit être effectuée et contrôlée par une entreprise compétente et agréée.

Pièces à fournir

1- Raccordement au réseau du gaz naturel basse pression :

Pour les locaux non alimentés en électricité :

- Titre de propriété ou contrat de location pour les bâtiments collectifs (appartement),
- Autorisation de bâtir pour les villas ou bâtiments individuels.

Pour les locaux alimentés en électricité :

- Facture d'électricité ou contrat du branchement électrique
- Attestation de conformité délivrée par les autorités compétentes pour les locaux à usage non domestique et les industriels.

2- Raccordement au réseau du gaz naturel moyenne pression :

- Fiche de renseignements techniques fournie par le district,
- Plan de situation,
- Attestation de conformité du poste de détente délivrée par les autorités compétentes du pays du fournisseur.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
1- Gaz BP		
- Etude	- Agents de la STEG	- 10 jours
- Réalisation des travaux de raccordement	- Agents de la STEG et des entreprises cocontractantes	- 15 jours après obtention des autorisations nécessaires et paiement des frais de raccordement
2- Gaz MP		
- Etude	} - Agents de la STEG	- 30 jours
- Approbation du dossier technique		
- Approbation et réception du poste de détente	} - Agents de la STEG et des entreprises cocontractantes	- une semaine par réception
- Réalisation des travaux de raccordement		- 30 jours

Lieu de dépôt du dossier et d'obtention de la prestation
1- Pour le gaz naturel basse pression Le district ou l'agence de la STEG dont relève le client.
2- Pour le gaz naturel moyenne pression Le district dont relève le client.

Délai d'obtention de la prestation
1- Pour le raccordement au réseau du gaz naturel basse pression 25 jours à compter de la date du dépôt du dossier sans compter éventuellement les délais d'obtention des autorisations nécessaires pour la réalisation des travaux de raccordement au réseau du gaz naturel.
2- Pour le raccordement au réseau du gaz naturel moyenne pression 60 jours à compter de la date du dépôt du dossier sans compter les délais d'approbation et de réception et les délais d'obtention des autorisations nécessaires pour la réalisation des travaux de raccordement au réseau du gaz naturel dans le cas où ces travaux exigeraient une enquête administrative préalable (article 9 du cahier des charges de gaz).

Références législatives et/ou réglementaires
- Décret n° 64-9 du 17 janvier 1964, portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République, - Décret n° 64-10 du 17 janvier 1964, portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture du gaz sur l'ensemble du territoire de la République, - Circulaire du ministre de l'intérieur n° 13 du 11 février 2004.

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2600 du 11 juillet 2008.

Monsieur Slah Salem Laradh, ingénieur principal au ministère des technologies de la communication, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Par décret n° 2008-2601 du 11 juillet 2008.

Monsieur Kamel Hjaiej, ingénieur principal au ministère des technologies de la communication, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 4 juillet 2008, modifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication et du transport, des établissements et entreprises publics placés sous tutelle et aux conditions de leur octroi.

Le ministre des technologies de la communication,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 95-1670 du 4 septembre 1995, fixant la liste des attestations administratives pouvant être attribuées par les services relevant du ministère des communications à leurs usagers,

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, portant organisation du ministère des communications,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 7 avril 2003 relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication et du transport, des établissements et entreprises publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment l'arrêté du 2 mars 2005.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées, les prestations administratives relevant du domaine de la poste et mentionnées dans les annexes n° 1-70 et 1-106 de l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 7 avril 2003, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication et du transport, des établissements et entreprises publics placés sous tutelle et aux conditions de leur octroi, susvisé.

Art. 2 - Les conditions et les procédures d'octroi des prestations administratives relevant du domaine de la poste et mentionnées dans les annexes n° 1-42 et 1-71 et la prestation administrative relevant du domaine des télécommunications et mentionnée dans l'annexe n° 2-32 de l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 7 avril 2003 susvisé, sont modifiées conformément aux annexes ci-jointes.

Art. 3 - Les prestations administratives, relevant du domaines de la poste et des télécommunications, prévues par l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 7 avril 2003 susvisé, sont complétées par les prestations suivantes :

1/ Domaine de la poste :

la carte de paiement électronique UNIVERSEL, (annexe n°1-107),

paiement des factures en ligne via le site www.fatouranet.poste.tn, (annexe n°1-108),

les chèques postaux via Internet CCPNet, (annexe n°1-109),

le service de l'épargne « Minha », (annexe n°1-110),

le service de l'épargne « Motmen », (annexe n°1-111),

Rapid-Poste Aller / Retour, (annexe n°1-112),

Rapid- Poste à délais garantis, (annexe n°1-113),

Services des télégrammes urgents sur Internet Webtelegram, (annexe n°1-114),

Envoi d'un télégramme de félicitation sur Internet TAHANI, (annexe n°1-115),

Courrier hybride numérique, (annexe n°1-116),

Audio Post 88402727, (annexe n°1-117),

Service SMS, (annexe n°1-118).

2/ Domaine des télécommunications :

- L'exercice de l'activité d'études des télécommunications de la catégorie une, (annexe n° 2-42),

- Réalisation des réseaux de distribution de la catégorie une, (annexe n°2-43).

Art. 4 - Le président-directeur général de l'office national des postes et le président-directeur général de la société nationale des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2008.

*Le ministre des technologies
de la communication*

El Hadj Gley

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des technologies de la communication en date dumodifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 Relatif aux prestations rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication, des établissements et entreprise publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du 5 août 2003 et l'arrêté en date du 2 mars 2005.

(Jort n° du)

Organisme : Office National des Postes

Domaine de la prestation : Services Postaux

Objet de la prestation : Le service de Publipostage

Conditions d'obtention

* Pour les envois publicitaires sans adresse :

Le client doit présenter une demande écrite accompagnée d'un exemplaire de l'envoi publicitaire à un bureau de poste de son choix ou au Centre de publipostage. La demande doit contenir les informations suivantes :

- le poids unitaire de l'envoi publicitaire.
- le nombre des envois publicitaires à distribuer par la Poste.
- paiement des frais au dépôt.

* Pour les envois publicitaires adressés :

Le client doit présenter une demande au bureau de poste de son choix ou au Centre de publipostage. La demande doit contenir les informations suivantes :

- le poids unitaire de l'envoi publicitaire.
- le nombre des envois publicitaires à distribuer par la Poste.
- la catégorie sociale visée.
- paiement des frais de dépôt.
- dimensions : respect des normes mise en vigueur dans le domaine du courrier.

Pièces à fournir
- Une demande adressée soit au bureau de poste soit à la direction régionale des postes ou au centre de publipostage (Complexe Postal 1060 Tunis Carthage).

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Présentation d'une demande écrite pour bénéficier du service.	Le client	Immédiat
-Obtention de l'autorisation auprès des services de la poste tunisienne.	Direction régionale des Postes concernée ou Centre de publipostage	Le même jour du dépôt
- Distribution des envois publicitaires.	Bureau de Poste et centre de distribution	J+3 jours pour les envois publicitaires adressés et dans une semaine et dans la limite des moyens disponibles pour les envois non adressés.

Lieu de dépôt du dossier
Service : Bureaux de poste -Direction Régionale des postes- Centre de publipostage.
Adresse : Centre de publipostage – Complexe Tunis Carthage – 1060 Tunis.

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Bureaux de poste -Direction Régionale des postes- Centre de publipostage.
Adresse : Centre de publipostage – Complexe Tunis Carthage – 1060 Tunis.

Délai d'obtention de la prestation
- 4 jours pour les envois publicitaires adressés.
- Dans une semaine et dans la limite des moyens disponibles pour les envois non adressés.

Références législatives et/ou réglementaires
- Loi n° 98 - 38 du 02 juin 1998 relatif au code de la poste.
- Décision du Ministre des Communications n° 21 du 17 février 1997 relative à la création de nouveaux services.
- Circulaire du Président Directeur Général de l'office national des postes n°106 du 29 octobre 2004.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des technologies de la communication en date dumodifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 Relatif aux prestations rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication, des établissements et entreprise publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du 5 août 2003 et l'arrêté en date du 2 mars 2005.

(Jort n° du)

Organisme : Office National des Postes

Domaine de la prestation : Services financiers de la Poste

Objet de la prestation : Carte de retrait et de paiement électronique « DINARPOST VISA Electron »

Conditions d'obtention

- le client doit être titulaire d'un compte courant postal.
- remplir un imprimé disponible dans les bureaux de poste pour l'obtention de cette carte, ou l'extraire sur le site www.poste.tn

Avantages de ce service :

- Cette carte électronique permet à leur porteur d'effectuer :
 - * le retrait d'argent à partir niveau des DAB Postaux et Bancaires 7 jours/ 7 et 24 heures /24.
 - * le paiement des frais, des achats et des services chez les entreprises commerciales et les boutiques équipées de terminal de paiement électronique et affichant le logo VISA Electron.
 - * le paiement des achats sur Internet.

Pièces à fournir

- Une Copie de la carte d'identité nationale.
- un imprimé disponible dans les bureaux de Poste pour l'obtention de cette carte.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- remplir un imprimé conçu à cet effet pour obtention de cette carte. - Enregistrement et transmission de la demande au centre monétique. - Retrait des frais de la carte automatiquement du CCP du client. - Transmission du code confidentiel et de la carte au bureau de Poste. - Aviser le client. - Délivrance de la carte et du code secret au client au bureau de poste (deux codes secrets : un code composé de 4 chiffres pour les retraits d'argent à partir de tous les DAB et le second à la demande du client composé de 8 chiffres pour l'utilisation sur le réseau Internet).	- Client - Bureau de Poste - Centre chèques postaux - Centre Monétique - Bureau de Poste - Bureau de Poste	- Immédiat - Date dépôt - En général 15 jours après la date de dépôt
Lieu de dépôt du dossier		
Services : Bureau de Poste.		

Lieu d'obtention de la prestation
Services : Bureau de Poste.

Délai d'obtention de la prestation
- Délai de délivrance de la carte : en général 15 jours de la date de dépôt de la demande.

Références législatives et/ou réglementaires
- Loi N°98-38 du 2 juin 1998 relative au code de la Poste. - Circulaire du Directeur Général de l'office National des Postes N°73 du 20 Juin 2001.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des technologies de la communication en date dumodifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 Relatif aux prestations rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication, des établissements et entreprise publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du 5 août 2003 et l'arrêté en date du 2 mars 2005.

(Jort n° du)

Organisme : Office National des Postes

Domaine de la prestation : Services Financiers de la Poste

Objet de la prestation : La carte de paiement électronique UNIVERSEL

Conditions d'obtention

-Remplir un formulaire au niveau du bureau de Poste.

-Païement des frais.

Avantages de ce service :

-Cette carte est destinée à toute personne physique ou morale titulaire ou non d'un compte courant postal ou bancaire.

- La carte UNIVERSEL est une carte de paiement polyvalente et qui permet à sont titulaire de l'utiliser pour :

*payement des achats et des services par Internet.

*retirer de l'argent de tous les DAB.

*régler ses achats auprès des espaces commerciaux équipés de terminaux de paiement électroniques (TPE).

- La carte UNIVERSEL peut être rechargée par plusieurs moyens :

* dans tous les bureaux de poste informatisé, à partir de 5 dinars et plus.

*par les cartes de recharges prépayées disponibles dans les bureaux de Poste.

* en utilisant les cartes de paiement bancaire ou de la Poste, à partir des DAB Postaux.

*sur Internet par transfert d'un montant d'argent d'une carte e-DINAR à une autre carte e-DINAR.

*par transfert d'un montant d'argent à partir d'un CCP en utilisant la carte VISA Electron.

Pour plus d'informations, les clients peuvent visiter le site de dinar électronique www.e-dinar.poste.tn sur le réseau Internet ou téléphoner au centre d'appel 1828.

Pièces à fournir
- Un imprimée réservée à cette prestation dans le bureau de Poste.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
-Vérification des renseignements inscrits sur le formulaire	L'agent	Immédiat
-Encaissement du montant et de taxe de la carte UNIVERSEL	L'agent	Immédiat
-Livraison de la carte accompagnée : * d'un code secret composé de 4 chiffres pour le retrait à partir des DAB. * d'un code secret composé de 8 chiffres pour l'utilisation de la carte sur le réseau Internet.	L'agent	Immédiat
Lieu de dépôt du dossier		
Service : Bureau de poste		

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Bureau de poste

Délai d'obtention de la prestation
Immédiat.

Références législatives et/ou réglementaires
-Loi N°98-38 du 2 Juin 1998 relative au code de la Poste.
-Circulaire du Président Directeur Général de l'Office National des Postes N°69 et 71 du 19 juin 2006.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des technologies de la communication en date dumodifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 Relatif aux prestations rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication, des établissements et entreprise publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du 5 août 2003 et l'arrêté en date du 2 mars 2005.

(Jort n° du)

Organisme : Office National des Postes

Domaine de la prestation : Services financiers de la Poste

Objet de la prestation : Paiement des factures sur Internet via le site www.fatouranet.poste.tn

Conditions d'obtention

- Le client doit avoir l'un des moyens de paiement électronique sur Internet, disponible en Tunisie, tels que le e-DINAR UNIVERSEL, le CCPNet et VISA International et MasterCard pour le paiement à partir de l'étranger.
- l'accès au site FatouraNet à travers le portail de la Poste Tunisienne www.poste.tn ou directement sur le site www.fatouranet.poste.tn

Avantages de ce service :

-Ce service permet au citoyen et aux entreprises de consulter le contenu des factures (téléphone, eau, électricité, services d'Internet...), et les payées sur Internet sans se déplacer au bureau de poste, 7 jours/7 et 24 heures/24.

Pièces à fournir

Aucune

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
-l'accès au site FatouraNet à travers le portail de la Poste Tunisienne www.poste.tn ou accéder directement au site www.fatouranet.poste.tn	Client	Immédiat
-Choisir le type de facture à payer : eau, électricité, téléphone ou autre...	Client	Immédiat
-Saisir les données relatives au type de la facture : code organisme, montant, référence et clé.	Client	Immédiat
-Saisir les données identifiant l'adresse électronique du client pour lui fournir électroniquement un reçu de paiement et informer l'organisme émetteur de la facture de l'exécution de cette opération.	Client	Immédiat
-Payer le montant de la facture avec l'une des cartes de paiement électronique valables en Tunisie tels que le e-DINAR UNIVERSEL, VISA Electron, CCPNet et les cartes Visa International et MasterCard à partir de l'étranger.	Client	Immédiat
*En cas de consultation et de paiement sans présenter le support papier de la dernière facture (après l'inscription du client sur ledit site préalablement pour l'obtention des codes d'accès) :	Client	Immédiat
-introduire login et mot de passe	Client	Immédiat
-choisir le type de facture à consulter ou à payer.	Client	Immédiat
-payer le montant de la facture avec l'une des cartes de paiement électronique valables en Tunisie tels que le e-DINAR UNIVERSEL, VISA Electron, CCPNet et les cartes Visa International et MasterCard à partir de l'étranger.	Client	Immédiat

Lieu de dépôt du dossier
Service : le site : www.fatouranet.poste.tn

Lieu d'obtention de la prestation
Service : le site : www.fatouranet.poste.tn

Délai d'obtention de la prestation
Immédiat.

Références législatives et/ou réglementaires
-Loi n° 98-38 du 02 juin 1998 relative au code de la poste. -Loi n°2000-83 du 09 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique. -Circulaire du Président Directeur Général de l'Office National des Postes n° 24 du 22 février 2005.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des technologies de la communication en date dumodifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 Relatif aux prestations rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication, des établissements et entreprise publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du 5 août 2003 et l'arrêté en date du 2 mars 2005.

(Jort n° du)

Organisme : Office National des Postes

Domaine de la prestation : Services financiers de la Poste

Objet de la prestation : Les chèques postaux via Internet CCPNet

Conditions d'obtention

-le client doit être titulaire d'un compte courant postal ou d'un compte d'épargne à la Poste.

-Remplir un formulaire d'abonnement au service CCPNet.

Avantages de ce service :

Ce service permet aux clients des chèques postaux et de l'épargne postale d'exécuter un ensemble d'opérations financières à distance via le réseau Internet à travers le site : www.ccpnet.poste.tn 7jours/7 et 24 heures/24, comme par exemple : consulter le solde, consultation des opérations effectuées sur les comptes courants postaux et les comptes d'épargne, exécuter des virements, paiement des factures, demande d'obtention des chéquiers, demande d'obtention des cartes de retrait et de paiement, payement des salaires et des taxes...

Pièces à fournir

- un formulaire d'abonnement disponible sur le site CCPnet et dans les bureaux de poste. (un exemplaire spécifique aux clients ordinaires, et un exemplaire spécifique aux entreprises).

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
-l'accès au site www.ccpnet.poste.tn . -Introduire les codes d'accès et choisir le service que vous désirez : *consulter en temps réel le solde du compte, *l'obtention des extraits des opérations exécutées sur les comptes courants postaux durant les 30 derniers jours, * le dépôt des demandes de l'obtention des chéquiers et des cartes de retrait ou de paiement, *exécuter les ordres de virements sur les comptes courants postaux, *paiement des salaires des employées, des fournisseurs, des taxes. *paiement des factures.	Client Client	Immédiat immédiat
Lieu de dépôt du dossier		
Service : Bureau de poste		

Lieu d'obtention de la prestation
Service : le site : www.ccpnet.poste.tn

Délai d'obtention de la prestation
Une semaine pour l'obtention d'un abonnement.

Références législatives et/ou réglementaires
-Loi n° 98-38 du 02 juin 1998 relative au code de la poste. -Loi n° 2000-83 du 09 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des technologies de la communication en date dumodifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 Relatif aux prestations rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication, des établissements et entreprise publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du 5 août 2003 et l'arrêté en date du 2 mars 2005.

(Jort n° du)

Organisme : Office National des Postes

Domaine de la prestation : Services Financiers de la Poste

Objet de la prestation : Le service d'épargne « Minha »

Conditions d'obtention

Ce service permet au client d'ouvrir un compte d'épargne sous la forme d'un contrat d'assurance vie dénommé "Minha" pour garantir une bourse universitaire mensuelle, d'un montant de 75 dinars à 400 dinars et plus qui sera versée aux profit des enfants à l'âge de 19 ans.

- la durée de l'épargne ne doit pas être inférieure à 4 ans, (l'âge du bénéficiaire de la bourse, à la souscription, ne doit pas dépasser 15 ans).

Avantages de ce service

- Rendement élevé, l'épargneur bénéficie d'un taux d'intérêt supérieur au taux d'intérêt appliqués à l'épargne ordinaire.
- avantages fiscaux Importants accordés par l'Etat au profit de l'épargne sous forme de contrats d'assurance vie.
- Octroi au profit de l'abonnée au service d'une carte magnétique gratuite, lui permettant de consulter le solde du compte et les 7 dernières opérations à travers les DAB.

Pièces à fournir

- Une copie de la pièce d'identité.
- Un formulaire de demande de souscription conçu à cet effet et disponible dans les bureaux de poste.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
-Choisir le montant de la bourse mensuelle ou le montant mensuel de l'alimentation.	Client	Immédiat
-Remplir et signer la demande de souscription.	Client	Immédiat
-Ouvrir le compte d'épargne "Minha " à l'aide de l'application informatique conçue à cet effet.	Agent	Immédiat
-Signer le contrat et le formulaire de l'autorisation de prélèvement sur un compte courant postal ou bancaire.	Client	Immédiat
-Délivrer au client le livret d'épargne " Minha ", la copie du contrat et une carte magnétique au client.	Agent	Immédiat

Lieu de dépôt du dossier
Service : Bureau de poste

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Bureau de poste

Délai d'obtention de la prestation
Immédiat.

Références législatives et/ou réglementaires
-Loi n°98-38 du 2 juin 1998 relative au code de la Poste. -Loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004. -Arrêté du Ministre des finances du 10 mars 2004, modifiant l'arrêté du 8 août 2002, fixant les catégories d'assurance prévues à l'article 69 du code des Assurances. -Circulaire du Président Directeur Général de l'office national des postes n°127 du 29/12/2005.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des technologies de la communication en date dumodifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 Relatif aux prestations rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication, des établissements et entreprise publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du 5 août 2003 et l'arrêté en date du 2 mars 2005.

(Jort n° du)

Organisme : Office National des Postes

Domaine de la prestation : Services financiers de la Poste

Objet de la prestation : Le service d'épargne "Motmen"

Conditions d'obtention

Ce service permet au client d'ouvrir un compte d'épargne sous forme d'un contrat d'assurance vie dénommé " Motmen ", lui permettant de bénéficier d'une retraite complémentaire sous forme d'un capital versé une seule fois ou de rente mensuelle.

- la durée d'épargne ne doit pas être inférieure à 10 ans.
- l'âge de souscripteur ne doit pas dépasser 60 ans.

Avantages de ce service

- Rendement élevé, l'épargneur bénéficie d'un taux d'intérêt supérieur au taux d'intérêts appliqués à l'épargne ordinaire.
- avantages fiscaux Importants accordés par l'Etat au profit de l'épargne sous forme de contrats d'assurance vie.
- Octroi au profit de l'abonnée au service d'une carte magnétique gratuite, lui permettant de consulter le solde du compte et les 7 dernières opérations à travers les DAB

Pièces à fournir

- Une copie de la pièce d'identité.
- Un formulaire de demande de souscription conçu à cet effet et disponible dans les bureaux de poste.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
-Choisir le montant mensuel de l'alimentation ou le montant de rentes de retraite.	Le client	Immédiat
-Remplir et signer la demande de souscription.	Le client	Immédiat
-Ouvrir le compte d'épargne "Motmen " à l'aide de l'application informatique conçue à cet effet.	L'agent	Immédiat
-Signer le contrat et le formulaire de l'autorisation de prélèvement sur un compte courant postal ou bancaire.	Le client	Immédiat
-Délivrer au client le livret d'épargne " Motmen ", la copie du contrat et une carte magnétique au client.	L'agent	Immédiat

Lieu de dépôt du dossier
Service : Bureau de poste

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Bureau de poste

Délai d'obtention de la prestation
Immédiat.

Références législatives et/ou réglementaires
-Loi n°98-38 du 2 juin 1998 relative au code de la Poste. -Loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004. -Arrêté du Ministre des finances du 10 mars 2004, modifiant l'arrêté du 8 août 2002, fixant les catégories d'assurance prévues à l'article 69 du code des Assurances. -Circulaire du Président Directeur Général de l'office national des postes n°75 du 29/6/2006.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des technologies de la communication en date dumodifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 Relatif aux prestations rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication, des établissements et entreprise publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du 5 août 2003 et l'arrêté en date du 2 mars 2005.

(Jort n° du)

Organisme : Office National des Postes

Domaine de la prestation : Services Postaux

Objet de la prestation : Rapid-Poste Aller/Retour

Conditions d'obtention

- L'envoi doit être adressé à l'intérieur du pays.
- Respect des conditions de poids et d'emballage:
 - poids maximum: 30 kilogrammes.
 - emballage obligatoire approprié à la forme et à la nature des envois et aux conditions de transport.

Avantages de ce service

Ce service permet particulièrement aux établissements administratifs, économiques et financiers, ainsi qu'aux investisseurs, d'envoyer un envoi par Rapid-Poste avec possibilité de restituer un document (bon de livraison, facture, preuve de paiement,...) après la livraison de cet envoi au destinataire et dans un délai ne dépassant pas les 48 heures et sans paiement de frais supplémentaires particulièrement pour le retour du document demandé.

Pièces à fournir
Aucune

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
-Dépôt de l'envoi dans l'une des agences Rapid-Poste avec inscription des données relatives aux noms, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire	Client	Immédiat
-Païement des frais postaux	Client	Immédiat
-Remise d'un reçu de dépôt au client	Agent de guichet de Rapid-Poste	Immédiat
-Coller l'étiquette spécifique au service	Agent de guichet de Rapid-Poste	Immédiat
-Faire accompagner l'envoi d'un reçu autocollant permettant au destinataire de retourner le document demandé par l'expéditeur sans paiement de frais supplémentaires	Agent de guichet de Rapid-Poste	Immédiat
-Livraison de l'envoi au destinataire.	Agent de distribution	En général dans les 24 heures à partir de la date de dépôt
-Dépôt par le destinataire du document demandé par l'expéditeur de l'envoi à l'agence Rapid-Poste	Client	Dans les 48 heures à partir de la date de distribution de l'envoi au bénéficiaire
-Remise du document demandé à l'expéditeur de l'envoi	Agent de distribution	Dans les 24 heures à partir de la date de son dépôt

Lieu de dépôt du dossier
Service : Les agences Rapid-Poste

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Les agences Rapid-Poste

Délai d'obtention de la prestation
- La livraison de l'envoi : en général dans les 24 heures à partir de la date de dépôt.
- Livraison du document demandé par l'expéditeur de l'envoi s'effectue dans les 24 heures à partir de la date de dépôt du document par le bénéficiaire à l'agence Rapid-Poste.

Références législatives et/ou réglementaires
- Loi n°98-38 du 2 juin 1998 relative au code de la Poste.
- Circulaire du Président Directeur Général de l'Office National des Postes n°117 du 7 octobre 2003.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des technologies de la communication en date dumodifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 Relatif aux prestations rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication, des établissements et entreprise publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du 5 août 2003 et l'arrêté en date du 2 mars 2005.

(Jort n° du)

Organisme : Office National des Postes

Domaine de la prestation : Services Postaux

Objet de la prestation : Rapid-Poste : distribution à délais garantis

Conditions d'obtention

- L'envoi doit être adressé à l'intérieur du pays.
- Respect des conditions de poids et d'emballage:
 - poids maximum: 30 kilogrammes.
- emballage obligatoire approprié à la forme, à la nature des envois et aux conditions de transport.

Pièces à fournir

Aucune

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
-Dépôt de l'envoi dans l'une des agences Rapid-Poste avec inscription des données relatives aux noms, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire.	Client	Immédiat
-Païement des frais postaux.	Client	Immédiat
-Remise d'un reçu de dépôt au client.	Agent de guichet de Rapid-Poste	Immédiat
-Mettre l'étiquette autocollante spécifique au type de service et aux délais de distribution.	Agent de guichet de Rapid-Poste	Immédiat
-Envoi du formulaire d'information préalable à l'agence Rapid-Poste chargée de la distribution.	Agent de guichet de Rapid-Poste	Immédiat
-Remise de l'envoi au destinataire.	Agent de distribution	Maximum avant 10h du matin du jour qui suit le jour de dépôt de l'envoi (exception faite pour les jours fériés et les fêtes)

Lieu de dépôt du dossier

Service : Les agences Rapid-Poste.

Lieu d'obtention de la prestation

Service : Les agences Rapid-Poste.

Délai d'obtention de la prestation

Maximum avant 10h du matin du jour qui suit le jour de dépôt de l'envoi à l'exception des jours fériés et des fêtes.

Références législatives et/ou réglementaires

- Loi n°98-38 du 2 juin 1998 relative au code de la Poste.
- Circulaire du Directeur Général de l'Office National des Postes n°72 du 16 juin 2003.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des technologies de la communication en date dumodifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 Relatif aux prestations rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication, des établissements et entreprise publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du 5 août 2003 et l'arrêté en date du 2 mars 2005.

(Jort n° du)

Organisme : Office National des Postes

Domaine de la prestation : Services Postaux

Objet de la prestation : Le service des télégrammes urgents sur Internet Webtelegram

Conditions d'obtention

-Remplir le formulaire d'abonnement disponible sur le site WebTelegram à l'adresse suivante : www.webtelegram.poste.tn.

-Le client doit être titulaire de l'un des moyens de paiement électronique sur Internet.

Avantages de ce service :

-ce service permet aux entreprises économiques, aux banques et aux Administrations, d'envoyer leurs messages à caractère urgent à partir de leurs ordinateurs 24 heures/24 et 7jours/7 via le réseau Internet et en toute sécurité et sans se déplacer aux bureaux de Poste.

-Distribution de leurs messages dans des délais express ne dépassant pas les 24 heures.

Pièces à fournir

Un formulaire d'abonnement sur Internet.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
1- Accéder au site réservé à ce service via le réseau Internet www.Webtelegram.poste.tn	Client	Immédiat
-saisir le nom de l'utilisateur et le mot de passe	Client	Immédiat
-accéder à l'espace personnalisé.	Client	Immédiat
-envoi du message électronique urgent :	Client	Immédiat
• envoi simple : choisir le modèle, saisir les coordonnées du destinataire et l'envoyer.	Client	Immédiat
• envoi par lot : préparer un fichier contenant les informations relatives aux destinataires, le télécharger puis l'envoyer.	Client	Immédiat
-payer les frais postaux, en remplissant une facture insérée sur le site, à condition que le paiement soit mensuelle et en utilisant l'un des moyens de paiement électronique.	Client	Immédiat
2-Distribution du message urgent par la Poste Tunisienne.	Agent de distribution de la Poste	Dans un délai de 24 heures à partir de la date de dépôt du message urgent

Lieu de dépôt du dossier
Service : Site WebTelegram sur Internet : www.Webtelegram.poste.tn

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Site WebTelegram sur Internet : www.Webtelegram.poste.tn

Délai d'obtention de la prestation
Dans un délai de 24 heures à partir de la date du dépôt du message urgent.

Références législatives et/ou réglementaires
-Loi n°98-38 du 2 juin 1998 relative au code de la poste. -Loi n°2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique. -Circulaire du Président Directeur Général de l'Office National des Postes n°23 du 2 Mars 2004.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des technologies de la communication en date dumodifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 Relatif aux prestations rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication, des établissements et entreprise publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du 5 août 2003 et l'arrêté en date du 2 mars 2005.

(Jort n° du)

Organisme : Office National des Postes

Domaine de la prestation : Services postaux

Objet de la prestation : Envoi d'un télégramme de félicitation sur Internet "TAHANI"

Conditions d'obtention

-accéder au portail de la Poste Tunisienne sur Internet www.poste.tn et choisir le service "TAHANI".

-le client doit être titulaire de l'un des moyens de paiement électronique sur Internet.

Avantages de ce service :

Cette prestation permet aux utilisateurs d'Internet résidant à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur du pays de transmettre un télégramme de félicitation à partir de leurs lieux de travail ou de leurs ordinateurs personnels, 7 jours/7 et 24 heures/ 24.

Pièces à fournir

Aucune

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Accéder au portail de la Poste Tunisienne : www.poste.tn et choisir le service "TAHANI".	Client	Immédiat
- choisir le texte de message de félicitation selon l'occasion parmi un ensemble de modèles mis à la disposition du client.	Client	Immédiat
- remplir les informations relatifs à l'adresse du destinataire.	Client	Immédiat
- Payer les frais de la prestation avec l'un des moyens de paiement électronique disponibles en Tunisie tels que le CCPN et la carte e-Dinar UNIVESEL et les cartes Visa International et Master Card à partir de l'étranger.	Client	Immédiat
- Distribution du télégramme de félicitation par la Poste Tunisienne.	Agent de distribution de la Poste Tunisienne	Dans un délai de 24 heures à partir de la date du dépôt du message de félicitation.

Lieu de dépôt du dossier

Service : le portail de la Poste Tunisienne : www.poste.tn

Lieu d'obtention de la prestation

Service : le portail de la Poste Tunisienne : www.poste.tn

Délai d'obtention de la prestation

Dans un délai de 24 heures à partir de la date du dépôt du message de félicitation

Références législatives et/ou réglementaires

- Loi n° 98-38 du 02 juin 1998 relative au code de la poste.
- Loi n° 2000-83 du 09 août 2000 relative aux échanges et de commerce électronique.
- Circulaire du Président Directeur Général de l'Office National des Postes n° 47 du 18 juin 2005.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des technologies de la communication en date dumodifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 Relatif aux prestations rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication, des établissements et entreprise publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du 5 août 2003 et l'arrêté en date du 2 mars 2005.

(Jort n° du)

Organisme : Office National des Postes

Domaine de la prestation : Services Postaux

Objet de la prestation : Courrier Hybride numérique

Conditions d'obtention

- Prestation destinée aux entreprises.
- Formuler une demande pour bénéficier de ce service.
- Conclure une convention qui définit les droits et les obligations respectifs des deux parties : la Poste Tunisienne et l'entreprise.

Avantages de ce service

Le système de courrier hybride numérique permet le transfert de courrier classique en courrier numérique. Elle est destinée aux grands établissements qui échangent régulièrement un grand nombre d'envois avec ses clients comme par exemple les factures, les relevés des comptes bancaires, les lettres publicitaires,...).

Ce système consiste en un processus de traitement des envois d'une manière électronique et sécurisée (réception des données+ tri des envois+mise sous plis +distribution).

Pièces à fournir		
- une demande pour bénéficier de ce service. - une convention qui définit les droits et les obligations respectifs des deux parties : la Poste Tunisienne et l'entreprise.		
Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Formuler une demande pour bénéficier de ce service. - Conclure une convention qui définit les droits et les obligations des deux parties. - Fournir au centre de courrier hybride les produits de consommation (papiers+enveloppes). - Transmission électronique des données. - Réception électronique des données. - Tri automatique des envois. - Impression des envois et mise sous plis. - Distribution des envois selon la demande du client. -Suivi électronique des envois.	- Entreprise - Base de Courrier hybride +entreprise - Entreprise - Entreprise - Plate-forme de courrier hybride - Plate-forme de courrier hybride - Plate-forme de courrier hybride - La Poste Tunisienne - Plate-forme de courrier hybride	Un mois au maximum.
Lieu de dépôt du dossier		
Service : Plate-forme de courrier hybride. Adresse : Complexe Postal 1060 Tunis Carthage.		

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Plate-forme de courrier hybride. Adresse : Complexe Postal 1060 Tunis Carthage.

Délai d'obtention de la prestation
Un mois au maximum et suivant la disponibilité de chaque entreprise.

Références législatives et/ou réglementaires

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des technologies de la communication en date dumodifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 Relatif aux prestations rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication, des établissements et entreprise publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du 5 août 2003 et l'arrêté en date du 2 mars 2005.

(Jort n° du)

Organisme : Office National des Postes

Domaine de la prestation : Services de renseignements.

Objet de la prestation : Le service du serveur vocal AudioPost sur le numéro téléphonique **88402727** pour le suivi des opérations financières.

Conditions d'obtention

Appeler par téléphone le serveur vocal 88402727

Avantage de ce service

Service destiné aux clients des chèques postaux et de l'épargne permettant aux titulaires des comptes courants d'utiliser le téléphone fixe ou le téléphone mobile durant 7 jours/7 et 24h/24 de :

- consulter le solde de leurs CCP,
- consulter les sept dernières opérations effectuées sur le CCP,
- obtenir les différentes informations et renseignements sur les services financiers de la Poste.

Pièces à fournir
Aucune

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
-Appeler le numéro téléphonique 88402727 .	Titulaire du CCP	Immédiat
- Introduire le numéro de compte courant postal composé de 8 chiffres.	Titulaire du CCP	Immédiat
- Introduire le code secret composé de 4 chiffres inscrit sur le dernier extrait de compte.	Titulaire du CCP	Immédiat
-Choisir le service sollicité (le solde du compte et les 7 dernières opérations).	Titulaire du CCP	Immédiat
Lieu de dépôt du dossier		
Service : AudioPost 88402727.		

Lieu d'obtention de la prestation
Service : AudioPost 88402727.

Délai d'obtention de la prestation
Immédiatement.

Références législatives et/ou réglementaires
-Loi n°98-38 du 2 juin 1998 relative au code de la Poste.
-Circulaire du Président Directeur Général de l'office national des postes n°12 du 25 janvier 2006.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des technologies de la communication en date dumodifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 Relatif aux prestations rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication, des établissements et entreprise publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du 5 août 2003 et l'arrêté en date du 2 mars 2005.

(Jort n° du)

Organisme : Office National des Postes

Domaine de la prestation : Services de renseignements

Objet de la prestation : Service SMS

Conditions d'obtention

Pour bénéficier de ce service, il suffit au client de mentionner son numéro de téléphone portable sur un imprimé de dépôt d'un envoi de rapide poste ou lors de l'envoi d'un mandat électronique ou sur un imprimé d'ouverture d'un compte courant postal.

C'est une prestation gratuite fournie aux clients du service Rapid-Poste, aux émetteurs des mandats électroniques et les titulaires des comptes courants postaux.

La poste se charge d'informer :

- les clients de Rapid-Poste de la distribution de leurs envois,
- les expéditeurs des mandats électroniques du paiement de leurs mandats,
- les clients des chèques postaux du solde de leurs comptes courants postaux.

Pièces à fournir

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
-Mentionner le numéro du téléphone portable sur les imprimés relatifs aux services des mandats électroniques. Rapid-Poste et Chèques Postaux	Client	Immédiat
-Informers les clients de Rapid-Poste de la livraison de leurs envois.	Centre Rapid-Poste	Immédiat
-Informers les clients de chèques postaux de leur solde et des trois dernières opérations enregistrées dans leur compte courant postal.	Centre des chèques Postaux	Immédiat
-Informers les expéditeurs des mandats électroniques du paiement de leurs mandats.	Centre des Mandats	Immédiat
Lieu de dépôt du dossier		

Lieu d'obtention de la prestation
Informers le client par son Téléphone portable.

Délai d'obtention de la prestation
Immédiatement.

Références législatives et/ou réglementaires

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des technologies de la communication en date dumodifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 Relatif aux prestations rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication, des établissements et entreprise publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du 5 août 2003, l'arrêté en date du 2 mars 2005 et l'arrêté en date du.....
(Jort n° du)

Organisme : Ministère des technologies de la communication.

Domaine de la prestation : services des télécommunications.

Objet de la prestation : l'exploitation des centres publics des télécommunications.

Conditions d'obtention

- le demandeur de service doit être de nationalité tunisienne et n'ayant pas d'antécédents judiciaires pour les personnes physiques, et si le demandeur de service est une personne morale il doit être constitué conformément à la législation tunisienne et le gérant de nationalité tunisienne et n'ayant pas d'antécédents judiciaires .
- le demandeur de service doit être d'étude supérieur ou au moins d'un diplôme de baccalauréat avec deux années au moins d'études supérieurs.
- La personne physique ou le gérant de la personne morale, doit se consacrer entièrement, d'une manière permanente et à plein temps à l'activité de l'entreprise.

Pièces à fournir

- 3 copies de cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de l'exploitation des centres publics des télécommunications dont tous les pages sont paraphées et signées.
- formulaire de données.
- Bulletin n° 3.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Retirer le cahier des charges et le formulaire de données du ministère chargé des télécommunications ou le gouvernorat ou l'agence commerciale des télécommunications. - Dépôt de 3 copies de cahier des charges et du formulaire de données accompagnée au gouvernorat. - Remise d'une copie de cahier des charges et de formulaire au demandeur pour prouver la notification. - L'envoi d'une copie de cahier des charges et du formulaire des données au ministère chargé des télécommunications	Client Client Le gouvernorat de la région dont relève le centre public des télécommunications. Le gouvernorat	Immédiat dans quinze (15) jours à partir de la mise en exercice effectif de l'activité. Immédiat Immédiat
Lieu de dépôt du dossier		
Le gouvernorat de la région dont relève le centre public des télécommunications.		

Lieu d'obtention de la prestation
Le gouvernorat de la région dont relève le centre public des télécommunications + l'agence commerciale des télécommunications.

Délai d'obtention de la prestation
- Immédiat.

Références législatives et/ou réglementaires
- Le Code des Télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008. - Le décret n° 2006-3315 du 25 décembre 2006, fixant les procédures et les conditions d'exploitation des centres publics des télécommunications. - L'arrêté du ministre des Technologies de la communication du 11 avril 2007 portant approbation du cahier des charges relatif à l'exploitation des centres publics des télécommunications.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des technologies de la communication en date dumodifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 Relatif aux prestations rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication, des établissements et entreprise publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du 5 août 2003, l'arrêté en date du 2 mars 2005 et l'arrêté en date du.....
(Jort n° du)

Organisme : Ministère des technologies de la communication.

Domaine de la prestation : services des télécommunications.

Objet de la prestation : L'exercice de l'activité d'études des télécommunications de la catégorie une.

Conditions d'obtention

- le demandeur de service doit être de nationalité tunisienne et n'ayant pas d'antécédents judiciaires pour les personnes physique, et si le demandeur de service est une personne morale il doit être constitué conformément à la législation tunisienne et le gérant de nationalité tunisienne et n'ayant pas d'antécédents judiciaires .
- le demandeur de service doit être titulaire d'un diplôme d'ingénieur des télécommunications ou d'un diplôme équivalent. si le demandeur de service est une personne morale son gérant doit répondre à cette condition, Le cas échéant l'entreprise doit contracter avec un ou plusieurs ingénieurs des télécommunications.
- La personne physique ou le gérant de la personne morale, doit se consacrer entièrement, d'une manière permanente et à plein temps à l'activité de l'entreprise.
- Un capital social minimum de 1000 dinars

Pièces à fournir

- 3 copies de cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'études des télécommunications de la catégorie une dont tous les pages sont paraphées et signées.
- formulaire de données.
- Bulletin n° 3.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Retirer le cahier des charges et le formulaire de données du ministère chargé des télécommunications ou le gouvernorat ou l'agence commerciale des télécommunications.	Client	Immédiat
- Dépôt de 3 copies de cahier des charges et du formulaire de données accompagnée au gouvernorat.	Client	dans quinze (15) jours à partir de la mise en exercice effectif de l'activité.
- Remise d'une copie de cahier des charges et de formulaire au demandeur pour prouver la notification.	Le gouvernorat de la région dont relève le siège social de l'entreprise.	Immédiat
- L'envoi d'une copie de cahier des charges et du formulaire des données au ministère chargé des télécommunications.	Le gouvernorat.	Immédiat
Lieu de dépôt du dossier		
Le gouvernorat de la région dont relève le siège social de l'entreprise.		

Lieu d'obtention de la prestation
l'agence commerciale des télécommunications + Le gouvernorat de la région dont relève le siège social de l'entreprise.

Délai d'obtention de la prestation
- Immédiat.

Références législatives et/ou réglementaires
- Le Code des Télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008. - Le décret n° 2006-3314 du 25 décembre 2006, relatif a l'exercice des activités d'études et d'entreprise de télécommunications. - Arrêté du ministre des Technologies de la communication du 11 avril 2007 portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'études des télécommunications de la catégorie une.

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des technologies de la communication en date dumodifiant et complétant l'arrêté du 7 avril 2003 Relatif aux prestations rendues par les services relevant du ministère des technologies de la communication, des établissements et entreprise publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du 5 août 2003, l'arrêté en date du 2 mars 2005 et l'arrêté en date du.....
(Jort n° du)

Organisme : Ministère des technologies de la communication.

Domaine de la prestation : services des télécommunications.

Objet de la prestation : Réalisation des réseaux de distribution de la catégorie une.

Conditions d'obtention

- le demandeur de service doit être de nationalité tunisienne et n'ayant pas d'antécédents judiciaires pour les personnes physique, et si le demandeur de service est une personne morale il doit être constitué conformément à la législation tunisienne et le gérant de nationalité tunisienne et n'ayant pas d'antécédents judiciaires.
- le demandeur de service doit être titulaire d'un diplôme d'ingénieur des télécommunications ou d'un diplôme équivalent. si le demandeur de service est une personne morale son gérant doit répondre à cette condition, le cas échéant l'entreprise doit contracter avec un ou plusieurs ingénieurs des télécommunications.
- La personne physique ou le gérant de la personne morale, doit se consacrer entièrement, d'une manière permanente et à plein temps à l'activité de l'entreprise.
- - Un capital social minimum de 5000 dinars.

Pièces à fournir

- 3 copies de cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de réalisation des réseaux de distribution de la catégorie une dont tous les pages sont paraphées et signées.
- formulaire de données.
- Bulletin n° 3.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Retirer le cahier des charges et le formulaire de données du ministère chargé des télécommunications ou le gouvernorat ou l'agence commerciale des télécommunications.	Client	Immédiat
- Dépôt de 3 copies de cahier des charges et du formulaire de données accompagnée au gouvernorat.	Client	dans quinze (15) jours à partir de la mise en exercice effectif de l'activité.
- Remise d'une copie de cahier des charges et de formulaire au demandeur pour prouver la notification.	Le gouvernorat de la région dont relève le siège social de l'entreprise.	Immédiat
- L'envoi d'une copie de cahier des charges et du formulaire des données au ministère chargé des télécommunications.	Le gouvernorat	Immédiat

Lieu de dépôt du dossier

Le gouvernorat de la région dont relève le siège social de l'entreprise.

Lieu d'obtention de la prestation

l'agence commerciale des télécommunications + Le gouvernorat de la région dont relève le siège social de l'entreprise.

Délai d'obtention de la prestation

- Immédiat.

Références législatives et/ou réglementaires

- Le Code des Télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008.
- Le décret n° 2006-3314 du 25 décembre 2006, relatif a l'exercice des activités d'études et d'entreprise de télécommunications.
- Arrêté du ministre des Technologies de la communication du 11 avril 2007 portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de réalisation des réseaux de distribution de la catégorie une.

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 15 juillet 2008, modifiant et complétant l'arrêté du 11 février 2002, fixant la puissance maximale et la limite de la portée des équipements radioélectriques de faible puissance et de portée limitée.

Le ministre des technologies de la communication,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et par la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 notamment son article 33,

Vu le décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications ainsi que l'exercice des activités y afférentes, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1071 du 2 mai 2007,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 11 janvier 1997, fixant les conditions d'exploitation des postes téléphoniques sans cordon,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, fixant la puissance maximale et la limite de la portée des équipements radioélectriques de faible puissance et de portée limitée, tel que modifié par l'arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 18 octobre 2004,

Vu l'avis de l'agence nationale des fréquences.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe 6 et du paragraphe 7 de l'article 3 et le paragraphe 2 de l'article 4 de l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, fixant la puissance maximale et la limite de la portée des équipements radioélectriques de faible puissance et de portée limitée susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 – (paragraphe 6 nouveau) - Microphones sans fil :

Bande de fréquences en mégahertz (MHz)	Puissance maximale en milliwatt (m W)	Portée maximale en mètre (m)
470,000-790,000	50	50
863,000-865,000	10	50

La largeur d'un seul canal 200 kilohertz.

(paragraphe 7 nouveau) : équipements des réseaux locaux radioélectriques de transmission de données :

Bande de fréquences en mégahertz	Puissance maximale en milliwatt (m W)	Portée maximale en mètre (m)
5150-5350	200	100

Les équipements des réseaux locaux radioélectriques de transmission de données sont utilisés de manière exclusive à l'intérieur du local où le réseau est installé.

Article 4 (paragraphe 2 nouveau) :

Pour les équipements des réseaux locaux radioélectriques de transmission de données :

- utilisation des techniques et des systèmes indispensables pour l'identification de tous les utilisateurs du réseau.
- utilisation des techniques indispensables afin de protéger le réseau contre tout accès illégal,
- limitation de l'expansion des signaux radioélectriques dans le champ d'exploitation du réseau.

Art. 2 - Sont ajoutés, les tirets 8 et 9 à l'article 2 et les paragraphes 8 et 9 à l'article 3 de l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, fixant la puissance maximale et la limite de la portée des équipements radioélectriques de faible puissance et de portée limitée, susvisé.

Article 2 :

(tiret 8) - équipements d'identification par radiofréquence.

(tiret 9) - système global de positionnement géographique (GPS).

Article 3 : (Paragraphe 8) : équipements d'identification par radiofréquence :

Bande de fréquences en mégahertz	Puissance maximale en	Portée maximale en mètre (m)
0,125 - 0,134	42 dBμA/m	10
13,553 - 13,567	66 dBμA/m	10
865,000 - 868,000	2 watt	10

La largeur d'un seul canal 200 kilohertz.

(Paragraphe 9) - système global de positionnement géographique (GPS) :

- Les équipements du système global de positionnement géographique sont destinés exclusivement pour la réception des données relatives à la localisation des lieux et sont utilisés par les voitures, les navires, et les caravanes de sport, de loisir ou de tourisme ou intégrés à la téléphonie mobile.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juillet 2008.

*Le ministre des technologies
de la communication*

El Hadj Gley

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS**Par décret n° 2008-2602 du 15 juillet 2008.**

Monsieur Mohamed Ghaffari, administrateur en chef de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital régional de Zarzis.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2003-2070 du 6 octobre 2003, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-2603 du 14 juillet 2008.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est attribuée à Monsieur Abdelhamid Rejeb, administrateur en chef de la santé publique, chargé des fonctions de sous-directeur des affaires générales à l'hôpital régional « Ibn El Jazzer » à Kairouan.

Par décret n° 2008-2604 du 14 juillet 2008.

Madame Chiraz Chriaa, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'admission et de la facturation à la direction de la gestion des affaires des malades à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir.

Par décret n° 2008-2605 du 14 juillet 2008.

Madame Hela Said épouse Soussi, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur des affaires générales à l'hôpital régional de Nabeul.

Par décret n° 2008-2606 du 15 juillet 2008.

Madame Narjes Mansour, inspecteur central des services financiers, est chargée des fonctions de sous-directeur d'audit interne à l'hôpital Sahloul de Sousse.

Par décret n° 2008-2607 du 15 juillet 2008.

Monsieur Mustapha Kaâbia, conseiller des services publics, est chargé de diriger le secrétariat permanent de la commission départementale des marchés à la direction des affaires financières à la direction générale des services communs au ministère de la santé publique.

En application des dispositions de l'article 25 (ter) du décret n° 2006-746 du 13 mars 2006, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-2608 du 17 juillet 2008.

Monsieur Kamel M'Hamdi, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux de circonscription de Gaâfour et Bouarada (établissements hospitaliers de la catégorie « C » au ministère de la santé publique)

Par décret n° 2008-2609 du 17 juillet 2008.

Le docteur Mohamed Kamel Fekih, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de gynécologie obstétrique à l'hôpital de circonscription d'Eljem.

Par décret n° 2008-2610 du 14 juillet 2008.

Madame Feriel Boubaker épouse Ghliss, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service financier à la sous-direction des affaires financières et de la comptabilité à la direction des affaires financières et de la comptabilité à l'hôpital Mongi Slim de la Marsa.

Par décret n° 2008-2611 du 14 juillet 2008.

Monsieur Hassen Boubakri, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des ressources humaines et des affaires juridiques à la sous-direction des affaires générales à l'hôpital régional de Siliana.

Par décret n° 2008-2612 du 14 juillet 2008.

Madame Nozha Trabelsi, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service des achats et de la gestion des stocks à la sous-direction de l'approvisionnement et des services auxiliaires à l'hôpital régional « Habib Bougatfa » de Bizerte.

Par décret n° 2008-2613 du 14 juillet 2008.

Monsieur Abdelhalim Hannachi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de maintenance, de la sécurité et de l'hygiène hospitalière à la sous-direction de l'approvisionnement et des services auxiliaires à l'hôpital régional « Mohamed Bourguiba » du Kef.

Par décret n° 2008-2614 du 14 juillet 2008.

Monsieur Mansour Sassi, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service financier et du budget à la sous-direction des affaires financières à la direction des affaires financières et de la comptabilité à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax.

Par décret n° 2008-2615 du 14 juillet 2008.

Monsieur Mokhtar Nouaili, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des achats à la sous-direction de l'approvisionnement à l'hôpital « Razi » de la Manouba.

Par décret n° 2008-2616 du 14 juillet 2008.

Madame Aida Kortas, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion des stocks à la sous-direction de l'approvisionnement à la direction des services généraux et de la maintenance à l'institut national de neurologie.

Par décret n° 2008-2617 du 14 juillet 2008.

Monsieur Hédi Kasraoui, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion financière à la sous-direction des affaires générales à l'hôpital régional « Ibn El Jazzer » de Kairouan.

Par décret n° 2008-2618 du 15 juillet 2008.

Madame Intidhar Ben Farah épouse Ben Moussa, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service d'accueil et de l'admission à la sous-direction de la gestion des affaires des malades à l'hôpital Mongi Slim de la Marsa.

Par décret n° 2008-2619 du 15 juillet 2008.

Madame Mounira Krifa, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de l'admission et de l'assistance sociale à la sous-direction de l'admission et de la facturation à la direction de la gestion des affaires des malades à l'hôpital Sahloul de Sousse.

Par décret n° 2008-2620 du 15 juillet 2008.

Monsieur Sami Tazarki, analyste central, est chargé des fonctions de chef de service de l'organisation et des méthodes à la sous-direction de l'organisation et de l'informatique à la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique à la direction générale des services communs au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2008-2621 du 15 juillet 2008.

Madame Radhia Ben Cheikh, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de la formation et de l'action sociale à la sous-direction de la formation et de l'action sociale à la direction des ressources humaines à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir.

Par décret n° 2008-2622 du 14 juillet 2008.

Les assistants hospitalo-universitaires en médecine sont nommés dans le grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, à compter du 12 février 2008, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et prénom	Spécialité	Faculté de médecine
Mounir Grira	Neurologie	Sousse
Madiha Frikha épouse M'Seddi	Dermatologie	Sfax
Najet Zine El Abidine épouse Ghariani	Dermatologie	Sousse
Foued Ben Romdhane	Maladies infectieuses	Monastir
Ilhem Yangui épouse Bouaziz	Pneumologie	Sfax
Nadia Fajraoui épouse Krichen	Pneumologie	Tunis
Ridha Mahouachi	Pneumologie	Tunis
Hatem Bouraoui	Cardiologie	Sousse
Mohamed Karim Zouaghi	Néphrologie	Tunis
Sami Karoui	Gastro-entérologie	Tunis
Mabrouk Elhbahloul	Réanimation médicale	Sfax
Nozha Brahmi	Réanimation médicale	Tunis
Emna Gouider épouse Bel Hadj Ali	Biologie médicale option hématologie	Tunis
Hayet Sellami épouse Kammoun	Biologie médicale option parasitologie	Sfax
Mariam Kallel épouse Sallami	Biologie médicale option immunologie	Tunis
Alaeddine Hafsa	Anesthésie-réanimation	Sousse
Adnene Moussa	Anatomie et cytologie pathologique	Monastir
Nadia Kourda épouse Ben Chaâbène	Anatomie et cytologie pathologique	Tunis
Kais Nouira	Imagerie médicale	Tunis
Latifa Harzallah	Imagerie médicale	Sousse
Mohamed Sabeur Dakhli	Nutrition et maladies nutritionnelles	Tunis
Sofiene Ghorbel	Chirurgie pédiatrique	Tunis
Lassaad Sahnoun	Chirurgie pédiatrique	Monastir
Amine Haj Kacem	Chirurgie vasculaire périphérique	Sfax
Nizar El Euch	Chirurgie vasculaire périphérique	Tunis
Slim Khelifi	Chirurgie générale	Tunis
Mohamed Foued Frikha	Chirurgie générale	Sfax
Wassim Kallel	Chirurgie générale	Monastir
Mansour Selmi	Chirurgie générale	Sousse
Jamel Ben Achour	Chirurgie générale	Tunis
Mohamed Elassaad Kanoun	Chirurgie orthopédique et traumatologique	Tunis
Hazem Ben Ghazlen	Chirurgie orthopédique et traumatologique	Monastir
Karim Bouattour	Chirurgie orthopédique et traumatologique	Sousse

Nom et prénom	Spécialité	Faculté de médecine
Mourad Djebbi	Chirurgie cardio vasculaire	Tunis
Mohamed Riadh Ben Slama	Chirurgie urologique	Tunis
Mounir Toffahi	Chirurgie urologique	Monastir
Riadh Boukef	Médecine d'urgence	Monastir
Nadia Matoussi épouse Hammami	Pédiatrie	Tunis
Sonia Hlioui épouse Ouhichi	Pédiatrie	Tunis
Samia Kacem	Pédiatrie option néonatalogie	Tunis
Nabiha Hamoudi épouse Mahdhaoui	Pédiatrie option néonatalogie	Sousse
Imed Ben Ghorbel	Médecine interne	Tunis
Ahmed Banasr	Médecine légale	Tunis
Anis Benzarti	Médecine légale	Sfax
Chiraz Boujemaa	Ophtalmologie	Tunis
Morched Dhoub	Stomatologie et chirurgie maxillo- faciale	Sfax
Ramzi Moatamri	Stomatologie et chirurgie maxillo- faciale	Sousse
Samir Hidar	Gynécologie-obstétrique	Sousse
Bechir Zouaoui	Gynécologie-obstétrique	Tunis
Walid Denguezli	Gynécologie-obstétrique	Monastir
Sonia Ben Hamouda épouse El Hani	Gynécologie-obstétrique	Tunis
Khaled Trabelsi	Gynécologie-obstétrique	Sfax
Mohamed Hadj Ammar	Psychiatrie	Monastir
Hela Ayadi épouse Jemal	Pédo-psychiatrie	Sfax
Amel Allegue épouse Noura	Médecine préventive et communautaire	Sousse
Afef Khanfir	Carcinologie médicale	Sfax
Slim Mourali	Anatomie	Tunis
Leila Cheikhrouhou épouse Abdelmoula	Rhumatologie	Tunis
Zinet Marrakchi épouse Triki	Endocrinologie	Tunis
Hassen Kammoun	Genetique	Sfax
Sonia Rouatbi épouse Letaief	Physiologie et exploration fonctionnelle	Sousse
Kaouther Masmoudi épouse Frikha	Physiologie et exploration fonctionnelle	Sfax
Mondher Ben Hadj Amor	Anesthésie réanimation	Ministère de la défense nationale
Hafedh Boujemaa	Imagerie médicale	
Kamel Bahri	Chirurgie neurologique	
Mohamed Bachir Khalifa	Chirurgie générale	
Tarek Ben Chaaben	Chirurgie orthopédique et traumatologique	
Hatem Hedhili	Chirurgie cardio vasculaire	
Samir Ghozzi	Chirurgie urologique	
Khemaies Akkari	Oto-rhino-laryngologie	
Riadh Rannen	Ophtalmologie	

Par décret n° 2008-2623 du 14 juillet 2008.

Les ingénieurs principaux suivant sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques :

- Mustapha Abdeljelil,
- Adel Marnaoui,
- Abdelwaheb Ben Younes,
- Saad Allita.

Arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 11 juillet 2008, portant organisation des deux concours pour le recrutement de professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie (spécialité : pharmacie hospitalière et industrielle).

Le ministre de la santé publique et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires et notamment ses articles 20 et 21.

Arrêtent :

Article premier - Sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté, les deux concours pour le recrutement de professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie (spécialité pharmacie hospitalière et industrielle) prévus par les articles 20 et 21 du décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires.

Art. 2 - Les deux concours susvisés sont ouverts, dans la limite des postes vacants, aux professeurs universitaires en pharmacie relevant de la faculté de pharmacie de Monastir et aux maîtres de conférences agrégés en pharmacie ayant quatre (4) ans d'ancienneté dans ce grade.

Ces candidats doivent être titulaires du diplôme national en pharmacie et justifier d'une formation appropriée dans les disciplines suivantes :

- chimie analytique pharmaceutique
- pharmacie galénique
- pharmacologie
- biophysique pharmaceutique
- pharmacognosie
- physiologie humaine pharmaceutique
- chimie thérapeutique.

Art. 3 - Le nombre de postes à pourvoir et la date d'ouverture des deux concours ainsi que les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 4 - Pour être admis à participer au concours, les candidats doivent :

- justifier de leur nomination en tant que professeur universitaire en pharmacie ou maître de conférences agrégé en pharmacie,
- présenter les pièces justificatives des services accomplis au sein des structures universitaires et hospitalières.

Art. 5 - Le candidat en personne ou son mandataire, dûment habilité à cet effet, doit avant la clôture du registre des inscriptions, accomplir les formalités d'inscription, émarger ledit registre et fournir les pièces suivantes :

- une demande d'inscription,

- un curriculum vitae,
- cinq (5) copies des travaux, recherches et publications scientifiques,
- une déclaration sur l'honneur attestant de l'authenticité des documents fournis.

Art. 6 - Les dossiers de candidatures sont étudiés par une commission dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Cette commission est composée de :

- deux professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie et un maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie élus par l'ensemble des professeurs et maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie suivant les modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

- deux professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie relevant de la faculté de pharmacie de Monastir, désignés par le ministre de la santé publique et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et dont un sera président de la commission.

Art. 7 - La commission visée à l'article 6 ci-dessus est chargée d'apprécier les dossiers de candidature compte tenu des critères fixés à l'article 8 du présent arrêté et soumet au ministre de la santé publique et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, un procès-verbal signé par le président et la majorité des membres du jury.

Le procès-verbal susvisé doit comporter les notes obtenues par les candidats et leur classement par ordre de mérite et il doit être annexé par un rapport du président du jury relatif au déroulement de ses travaux.

Art. 8 - Les critères d'appréciation des dossiers des candidats sont fixés ainsi qu'il suit :

1- Les activités scientifiques et pédagogiques (coefficient : 1) : elles comportent :

- les activités à caractère pédagogique depuis la nomination au grade de professeur universitaire en pharmacie ou de maître de conférences agrégé en pharmacie,
- les responsabilités et activités à caractère universitaire et hospitalier depuis la nomination en qualité de professeur universitaire en pharmacie ou de maître de conférences agrégé en pharmacie.

2- Les activités de recherche (coefficient : 1) : Elles comportent les travaux et les publications scientifiques depuis la nomination en qualité de professeur universitaire en pharmacie ou de maître de conférences agrégé en pharmacie,

3- L'expérience pratique compte tenu de l'ancienneté dans le grade (coefficient : 1).

Tunis, le 11 juillet 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme et du ministre de la santé publique du 14 juillet 2008, portant désignation des biologistes habilités à effectuer l'examen biologique pour la détermination du taux d'alcool dans le sang.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, relative à la promulgation du code de la route, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001,

Vu le décret n° 2000-146 du 24 janvier 2000, relatif à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique et notamment ses articles 14 et 16,

Vu l'arrêté du ministre de la justice et du ministre de la santé publique du 9 mai 2000, portant désignation des biologistes agréés à effectuer les examens biologiques pour la détermination du taux d'alcool dans le sang.

Arrêtent :

Article premier - L'examen biologique pour la détermination du taux d'alcool dans le sang, prévu par les dispositions de l'article 14 du décret n° 2000-146 du 24 janvier 2000, susvisé, est confié aux biologistes dont la liste suit :

Nom et prénom	Adresse
Professeur Abderrazek Hedhili	Centre d'assistance médicale d'urgence de Tunis
Professeur Hayet Ghorbal	Centre d'assistance médicale d'urgence de Tunis
Professeur Naziha Kaabachi	Hôpital la Rabta Tunis
Professeur agrégé Slim Ben Amar	Institut Pasteur de Tunis
Professeur Chiheb Ben Rayana	Institut national de nutrition et de technologie alimentaire Tunis
Professeur Abdelhedi Miled	Hôpital Farhat Hached de Sousse
Professeur Youssef Braham	Hôpital Farhat Hached de Sousse
Monsieur Kaies Krab	Hôpital Farhat Hached de Sousse
Madame Dorra Amira	Hôpital Farhat Hached de Sousse
Professeur Ali Bouslama	Hôpital Sahloul de Sousse
Professeur agrégé Fatma Makni	Hôpital Habib Bourguiba Sfax
Professeur Mohamed Fadhel Najjar	Hôpital Fattouma Bourguiba Monastir
Professeur Mohamed Adel Ben Amor	Hôpital Fattouma Bourguiba Monastir
Professeur Wahiba Douki	Hôpital Fattouma Bourguiba Monastir
Professeur Mohamed Karsi	Hôpital Fattouma Bourguiba Monastir

Nom et prénom	Adresse
Professeur Kacem Mahdouani	Hôpital Régional de Kairouan
Monsieur Rached Laabidi	Hôpital Régional de Bizerte
Docteur Abdelhamid Gharbi	Laboratoire Régional de la santé publique de Nabeul
Madame Khedija Haouet	Hôpital Régional Mohamed Tahar Mamouri de Nabeul
Docteur Raja Mrad	Hôpital Régional Mohamed Tlatli de Nabeul
Docteur Ines Ridane	Hôpital Régional de Menzel Temime
Monsieur Kaies Charni	Hôpital Régional de Jendouba
Monsieur Hamadi Braham	Hôpital Régional de Mahdia
Monsieur Mohamed Moujbani	Hôpital Régional de Jerba
Monsieur Abdennabi Chihi	39 Rue Mohamed Ah Hammi Gafsa
Monsieur Mohamed Salah Ghadhab	Avenue de la République Beja
Monsieur Hassen Bouzidi	Avenue Farhat Hached Zarzis
Monsieur Mansour Garrouch	142, avenue Habib Bourguiba Gabès

Art. 2 - La contre expertise pour la détermination du taux d'alcool dans le sang, prévue par les dispositions de l'article 16 du décret n° 2000-146 du 24 janvier 2000, susvisé, est confiée aux biologistes spécialistes en toxicologie ci-après :

Nom et prénom	Adresse
Professeur Abderrazek Hedheli	Centre d'assistance médicale d'urgence de Tunis
Professeur Hayet Ghorbal	Centre d'assistance médicale d'urgence de Tunis
Professeur Youssef Braham	Hôpital Farhat Hached de Sousse

Art. 3. - L'arrêté du 9 mai 2000 susvisé et abrogé. Tunis, le 14 juillet 2008.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la santé publique du 14 juillet 2008.

Monsieur Belgacem Hanchi est nommé membre représentant le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie au conseil d'entreprise de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits en remplacement de Monsieur Hedi Zarouk, et ce, à partir du 2 avril 2008.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 14 juillet 2008.

Mademoiselle Ilhem Amiri est nommée membre représentant le ministère du développement et de la coopération internationale au conseil d'administration de l'institut Salah Azaiz de Tunis en remplacement de Monsieur Ferid Zarad, et ce, à partir du 13 juin 2008.

Liste des agents à promouvoir au grade d'infirmier major de la santé publique au titre de l'année 2007

Nabiha Bouhajib
Hayet Habbachi
Dalila Bellarej
Wahida Hichri épouse Nefzi
Abdelmajid Ben Brahim
Mohamed Said Chedhli
Wahid Jlassi
Adel Hmida
Leila Ayed
Noureddine Jemai
Baccar Haji

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 11 juillet 2008, modifiant et complétant l'arrêté du 3 juillet 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 2006- 1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires des diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 3 juillet 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens, tel que modifié par l'arrêté du 3 décembre 2005 et complété par l'arrêté du 26 juillet 2006.

Arrête :

Article premier - L'article 2 de l'arrêté du ministre des affaires sociales du 3 juillet 2002 susvisé, sera remplacé par l'article 2 (nouveau) libellé ainsi qu'il suit :

Article 2 (nouveau) - La candidature au concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens, est ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2006-1031 du 13 avril 2006 et titulaires :

1) du diplôme de technicien supérieur délivré par les instituts supérieurs des études technologiques ou par l'institut national des sciences appliquées et de technologie ou d'un diplôme admis en équivalence ou d'un diplôme scientifique à caractère technique du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent,

2) ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier ci-dessus.

Art. 2 - Le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens, fixé par l'arrêté du 3 juillet 2002 susvisé, est complété par le programme annexé au présent arrêté.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2008.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*
Ali Chaouch

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens du corps technique commun des administrations publiques

II- Epreuve technique :

7. Spécialité : Bâtiment :

- nature et qualités physiques et mécaniques des sols (différents terrains, sondages, contraintes des sols, force portante...),

- nature du sol, caractéristiques naturelles et mécaniques (les différentes sortes de sol, pression et force du sol),

- fondations (différents types, conditions d'exécution, avantages et inconvénients de chaque système), conception et calcul des structures simples,

- murs (divers types, cloisons, murs rideaux, stabilité des murs, différents types et caractéristiques de la maçonnerie),
- planchers, jointement et rejointement-joints de dilatation et de rupture, enduits aux liants hydrauliques, percements et scellements, conduite et gaine, travaux de plâtrerie, ouvrages en structure d'escaliers, carrelages et produits céramiques,
- divers travaux d'équipements et de protection : menuiserie, plomberie, serrurerie, quincaillerie du bâtiment, canalisation d'évacuation (fosses septique, égouts, étanchéité, isolation thermique, acoustique, et antivibratoire, engins pour l'exécution des travaux de bâtiment (les engins de remblayage, les élévateurs et les engins de malaxage de ciment...),
- matériaux de construction habituelle,
- matériaux mixtes (pierres, sable, gravier etc...),
- gypse, ciment, gravier,
- les différents mélanges (mélange du sable et gypse) et les différents types de gypse,
- méthodes d'utilisation de ciment- transport de mélange, étalage, liquidité de ciment sous l'effet des eaux,
- constitution du dossier d'exécution d'un bâtiment (les pièces écrites, plans, et les études géotechniques du terrain) pour la construction d'une école ou d'un hôpital ou d'un immeuble d'habitation,
- dossier financier du bâtiment à construire,
- les différentes méthodes radicales pour la construction du bâtiment (bureaux, écoles, boutiques, hôpitaux, salles de spectacles...).

8. Spécialité : Télécommunication :

● Electronique :

- systèmes combinatoires et séquentiels,
- structure générale des micro-ordinateurs,
- architecture générale des micro-ordinateurs.

● les réseaux de données :

- transmission des données,
- les réseaux locaux informatiques,
- câblage des réseaux.

● les réseaux de télécommunication :

- architecture des réseaux téléphoniques,
- les réseaux locaux téléphoniques,
- la transmission numérique,
- transmission analogique.

9. Spécialité : Electricité :

- Lois du courant continu :

Electromagnétisme, champs magnétiques produit par les courants, induction d'un courant, action d'un champ d'induction des forces électromagnétiques, induction électromagnétique, force électromotrice et courant induits, auto-induction, énergie magnétique, grandeurs et unités.

- courant alternatif sinusoïdal,
- courant triphasé,
- appareils de mesure,
- condensateurs,
- généralités sur les transformateurs (conséquences des lois de l'électromagnétisme),

- machine à courant de type courant,
- dynamo,
- réversibilité de la dynamo-moteur,
- fonctionnement des machines à courant continu,
- accumulateurs, technologie, fonctionnement, charge,
- machine à courant alternatif de type courant,
- alternateurs,
- moteurs synchrones,
- transformateurs,
- organes de commande des machines électriques,
- la commande électro-mécanique des moteurs,
- la commande automatique,
- servomécanisme, régulation de tension, de vitesse et de position,
- les applications de la commande électrique,
- groupes électro-moteurs de pompes,
- engins de terrassement, de génie civil, manutention, mécanique, transporteurs téléphonique,
- le chauffage électrique,
- les matériaux,
- schémas électriques.

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 11 juillet 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 3 juillet 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens, tel que modifié et complété par les arrêtés du 3 décembre 2005, du 26 juillet 2006 et du 11 juillet 2008.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le mardi 16 septembre 2008 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5) répartis selon les indications du tableau suivant :

Nombre de postes	Spécialité
2	Bâtiment
2	Télécommunication
1	Electricité

Art. 3 - Les dossiers de candidatures doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, ou adressés par lettres recommandées.

Art. 4 - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le samedi 16 août 2008.

Tunis, le 11 juillet 2008.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

ORDRE NATIONAL DU MERITE

Par décret n° 2008-2624 du 17 juillet 2008.

L'ordre national du mérite au titre du secteur de l'éducation est octroyé, à compter du 11 juillet 2008, à Mesdames et Messieurs ci-après cités :

I- Grand officer :

Monsieur et Madame :

Mohamed Hassine Fantar

Leïla Marzouki épouse Rammah

II- Commandeur :

Messieurs et Madame :

Béchir Bouraoui

Soumaïa Fekih épouse Kerkeni

Jemaïel Ben Ibrahim

Habib Latrous

III- Officier :

Messieurs et Mesdames :

Sadok Dhideh

Ahmed Mdimegh

Mohamed Tonn

Samira Ben Mougou épouse El Helaoui

Ibrahim Toumi

Mohamed Ben Amor

Mohamed Tahar Ben Khemis

Ferida Zid épouse Ferjeni

Dorïa Ben Tekaiïa épouse Abdel Khalek

Sadok Jeghirim

Saïda Stambouli épouse Ben Sliman

Monia Ben Jaafar épouse Abdennabî

Leïla El Hmadi épouse El Heni

Latifa Cherif épouse Menai

Hamed Mahjoub

Nebaouia Jemai épouse Karoui

Neziha Rahoui

Noureddine Dogui

Abdallah Riahi

Henda Ben Ghezela

Khaltoum Ben Hassine

Mustapha Nasraoui

Mohamed Razzek El Jeddi

IV – Chevalier :

Messieurs et Mesdames :

Bouhdid Mami

Naouel Gharbi

Moncef Meïza

Abdallah Ben Abdallah

Moez Boubaker

Tarek Chehidi

Naouel Bel Hadj épouse Tounsi

Ridha Besbes

Salem Horchei

Abdelaziz Ouachem

Hassen Messaoudi

Mohamed Charfeddine

Mohamed Faouzi Mouaouia

Mohamed Ben Ahmed

Habib Deghaïem

Mounira Ben Sadok

Faouzia Abdeljaoued

Mansour Jaghmoun

Mokhtar Jebali

Karï Seïhi

Lemia Laamari épouse Kasraoui

Neziha Nsiri épouse Bouazizi

Khelil Hafhouf

Mohamed Fethi Beji

Fadhel Dhouha

Mabrouka Ghannoudi épouse Grab

Mohamed Ben Rejab

Khaled Bargou

Mohamed Cherif Jelidi

Nejia Ben Fradj épouse Ayachi
 Mehrzia Dhouib épouse Maaroufi
 Mohamed Salah Kerit
 Tahar Ayed
 Fethi Chaaban
 Moufida Kamoun épouse Damak
 Dalila Ben Ghanem épouse Hattab
 Hosni Obba
 Radhia El Euch épouse Ben Ammar
 Rachida Bouzouita épouse Zarrad
 Chérifa Ghodbani
 Essia Boukhit
 Ouassila Mahfoudh
 Nasr Ayari
 Ahmed Medfaï
 Ammar Amri
 Mohamed Hédi Dachraoui
 Mohamed Lamjed Cherif
 Nejia Melki épouse Ben Arbi
 Sassia Shili épouse Abdelkerim
 Chedila Belkahla épouse Azouz
 Zakia Ben Abderazek épouse Kacem
 Noureddine Ferchichi
 Mongi Ksara
 Mohamed Hédi Shili
 Zohra Zerelli épouse Mansouri
 Hayet Graoua épouse Grach
 Mahmoud Said
 Moncef Ghoulem
 Najet Miled
 Mohamed Mennai
 Amel Aouij épouse Mrad
 Jannet Chaaban épouse Ben Hamida
 Najoua Soukri épouse Ben Amara
 Raoudha Ben Othman
 Nadia Margues épouse Ghrab
 Souad Bel Hadj épouse Bousnina
 Amna Jamoussi épouse Ellouz
 Sihem Bouras épouse Labiadh
 Hajer Ben Mida
 Abdelaziz Ghabri
 Mustapha Masoudi
 Adnen Hayder
 Slah Eddine Ben Fraj
 Ridha Abid

Sami Borji
 Sadok Khouni
 Rachid Fakhfakh
 Imed Ben Ammar
 Mohamed Mehdi Makdoudi
 Michel Kamparnos
 Mohamed Mohsen Zeïri
 Moncef Gassa
 Moncef Gafsi
 Abderrahman Chelbi
 Boubaker Kerrai
 Laroussi Mizouri
 Nizar Ben Saad
 Abdelhamid Ben Youssef

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 8 avril 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'éducation et de la formation, le 20 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires, et ce, dans la limite de quarante cinq (45) postes.

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 20 septembre 2008.

Tunis, le 11 juillet 2008.

Le ministre de l'éducation

et de la formation

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles primaires.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 8 avril 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles primaires.

Arrête :

Article premier – Est ouvert au ministère de l'éducation et de la formation, le 27 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur principal des écoles primaires, et ce, dans la limite de soixante sept (67) postes.

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 27 septembre 2008.

Tunis, le 11 juillet 2008.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Sadok Korbi

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2007

- Wassila Jaber épouse Htira,
- Raoudha Ben Aissa épouse Ben Dhiaf,
- Samira Rahoui.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2625 du 15 juillet 2008.

Madame Rim Bouderbala épouse Elkhadhi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de directeur des stages à l'institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises.

Par décret n° 2008-2626 du 14 juillet 2008.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Nasr Bensalah	Faculté des sciences de Gabès	Chimie	31/10/2007
Abdelaziz Gannouni	Ecole nationale d'ingénieurs de Gabès	Génie chimique	22/11/2007
Bechir Chaouachi	Ecole nationale d'ingénieurs de Gabès	Génie chimique	22/11/2007
Abdelmottaleb Ouederni	Ecole nationale d'ingénieurs de Gabès	Génie chimique	22/11/2007
Lassaad El Mir	Faculté des sciences de Gabès	Physique	24/12/2007

Par décret n° 2008-2627 du 14 juillet 2008.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Noms et prénoms	Affectation	Discipline	Date de la nomination
Najet Limam épouse Tnani	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Langue, lettres et civilisation françaises	12/12/2007
Monhamed Naceur Borjini	Ecole supérieure des sciences et techniques de Tunis	Physique	24/12/2007

Par décret n° 2008-2628 du 14 juillet 2008.

Monsieur Mohsen Tlili, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé maître de conférences en langue, lettres et civilisation arabes à la faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse, à compter du 14 novembre 2007.

Par décret n° 2008-2629 du 14 juillet 2008.

Monsieur Abdellatif Bouazizi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé maître de conférences en sciences du Hadith à l'institut supérieur de la civilisation islamique de Tunis, à compter du 15 novembre 2007.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 juillet 2008, modifiant l'arrêté du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Nord, telle que modifiée par le décret n° 2006-2245 du 7 août 2006,

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 52 ter, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 relative à la loi des finances pour l'année 2008,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment ses articles 76, 77 et 78,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé.

Arrête :

Article premier - Les articles 4, 9, 10, 11, 12 et 20 du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé, approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 4 (nouveau) - L'exploitant d'un local destiné à l'hébergement des étudiants doit superviser directement le local ou désigner par écrit un responsable après approbation du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie. L'exploitant du local ou le responsable désigné par lui assure essentiellement les questions suivantes :

- la tenue des dossiers et des registres relatifs aux étudiants résidents au local,
- l'assurance d'une garde permanente du local jour et nuit,
- l'assurance de la propreté nécessaire et la veille à l'application des règles de l'hygiène et de la sécurité au foyer,
- l'assurance des soins des étudiants résidents en cas de nécessité,
- la conclusion des contrats de location avec les étudiants résidents au foyer ou leurs parents. Une copie du contrat est remise à l'étudiant.

Article 9 (nouveau) - Les locaux destinés à l'hébergement des étudiants doivent comprendre des espaces sanitaires selon les normes minimales suivantes :

- une douche pour 10 résidents,
- une toilette pour 8 résidents,
- un lavabo pour 5 résidents,
- un ascenseur automatique aux foyers qui comprennent cinq (5) étages au moins conformément aux réglementations en vigueur.

Article 10 (nouveau) - Le bailleur doit :

- conclure des contrats d'assurance pour le foyer et pour tous ses résidents,
- assurer la prévoyance médicale nécessaire, périodiquement, par le médecin conventionné avec le foyer.

Article 11 (nouveau) - quelle que soit sa capacité d'accueil, le local destiné à l'hébergement des étudiants doit disposer de ce qui suit :

- un local administratif,
- les moyens de prévention nécessaires approuvés par la protection civile,
- une unité de cuisine équipée d'une cuisinière, d'un réfrigérateur, d'une table à manger avec chaises et d'un évier à chaque étage, à compter 0,5m² pour chaque étudiant,
- une salle de soin équipée d'un lit et une armoire contenant les médicaments de base pour les soins urgents,
- un espace d'Internet et d'activités culturelles contenant les équipements de base (un téléviseur, une vidéo, internet...),
- une buvette équipée d'un réfrigérateur et d'une unité pour la préparation des boissons chaudes.

Article 12 (nouveau) - Outre les conditions et les normes indiquées ci-dessus, il faut disposer de ce qui suit :

* Pour les foyers dont la capacité d'accueil est supérieure à 100 lits et ne dépasse pas 300 lits :

- un standard téléphonique,
- un taxiphone dans chaque pavillon ou étage,
- un agent administratif par 100 résidents.

* Pour les foyers dont leur capacité d'accueil est supérieure à 300 lits et outre les conditions et les normes supplémentaires pour les foyers dont leur capacité d'accueil est supérieure à 100 lits :

- un animateur culturel,
- une salle pour l'accueil des parents.

Article 20 (nouveau) - Le tarif dont l'adoption est prévue par l'exploitant du foyer est classé en quatre (4) catégories :

- un foyer universitaire non bénéficiaire des avantages cités au titre III : tarif libre,

- un foyer universitaire bénéficiaire de l'indemnité d'investissement,

- un foyer universitaire qui a obtenu le terrain au dinar symbolique,

- un foyer universitaire qui a obtenu le terrain au dinar symbolique et l'indemnité d'investissement.

Le tarif du loyer pour l'hébergement des étudiants aux foyers universitaires des catégories II, III et IV qui ont obtenu les avantages sus-mentionnés ou une partie de ces avantages, est soumis à l'approbation préalable des prix.

Cette approbation est délivrée par les services du ministère du commerce et de l'artisanat après avis du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement territorial conformément au coût, en tenant compte des avantages octroyés et ses proportions.

Dans tous les cas, le montant du loyer pour les catégories II, III et IV susvisées ne doit pas dépasser les niveaux maximaux suivants :

	Chambre à un lit	Chambre à deux (2) lits	Chambre à trois (3) lits
Indemnité d'investissement de 25%	60d	50d	45d
Le terrain au dinar symbolique	55d	46d	42d
Indemnité d'investissement de 25% plus le terrain au dinar symbolique	50d	43d	40d

Les montants du loyer approuvés peuvent être augmentés annuellement à un niveau maximal de 2 %, suite d'une autorisation des services de l'office des oeuvres universitaires et du ministère du commerce et de l'artisanat, notant que les propriétaires des nouveaux foyers ne sont autorisés à appliquer l'augmentation qu'au titre de l'année suivant la première année d'activité.

Le loyer mensuel prend en considération toutes les dépenses d'exploitation (l'électricité, l'eau, le chauffage...) et on ne peut demander aucune contribution supplémentaire qui dépasse le tarif adopté.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2008.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi



Edition : 2008

ISBN 9973-39-095-4

Nombre de pages : 464 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 10D,000

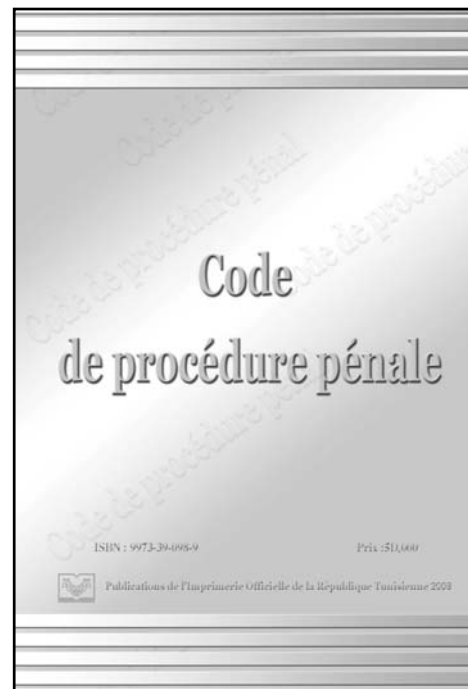
Edition : 2008

ISBN 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

A **BONNEMENT**

Année 2008

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêts

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

*F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus*

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.